AXA Calidad
Sello de calidad concedido tras un proceso de evaluación de la calidad de la agencia, certificado según la NORMA UNE - EN ISO 9001:2015

# Póliza de
# Seguro de Comunidades
# nº 86523893

| | |
|---|---|
| **Tomador** | VIRODA INVERSIONES SLU |
| **Entidad aseguradora** | AXA Seguros Generales,<br>S.A. de Seguros y Reaseguros. |
| **Producto Contratado** | 8525 - Comunidad Integral |
| **Fecha inicio de la póliza** | 04/03/2026 M D |

**Su Mediador de Seguros**

CUENA VELA ASOCIADOS

CL CONDE VALLELLANO 2
34002 PALENCIA

979707000

cuena.vela@agencia.axa-seguros.es

**Ejemplar para el Tomador**

0000RPSTALLER0022026030513:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

## Contenido

Hemos elaborado este contrato de forma que usted puede acceder fácilmente a toda la información relacionada con el seguro que ha contratado de acuerdo a la información que nos ha facilitado.


**¿Quién es quién en este contrato?**
El Tomador de la póliza ... 3
El Asegurado de la póliza ... 3
El Mediador del Seguro ... 3
La Entidad Aseguradora ... 3
Comunidad a asegurar ... 3
Datos de la póliza ... 3
Importe de la póliza ... 3
Datos de la Comunidad Asegurada ... 4

**¿Qué le cubre y qué no le cubre este seguro?**
Conceptos y definiciones ... 4
Consideraciones Generales ... 6
Tabla Resumen de las Garantías y capitales asegurados ... 7

**¿Qué le cubre cada garantía y qué no le cubre?**
Aplicación regla proporcional ... 8
Naturaleza del Seguro Contratado ... 8
Qué cubre el Incendio y la Explosión ... 9
Responsabilidad Civil del Inmueble, Subsidiaria, Patronal, Defensa y Constitución de Fianzas- Contaminación ... 13
Protección Jurídica ... 15
Qué Derrames de Agua se cubren ... 20
Qué cubre El Robo, Expoliación y Hurto y desperfectos por robo ... 21
Daños Eléctricos y/o Electrónicos ... 22
Exclusiones comunes a todas las garantías ... 26

**Duración y pago del seguro**
¿Cuánto le cuesta? ... 27
Duración-Anual ... 27
Perfección, Comienzo y Extinción del contrato ... 27
Transmisión de los bienes asegurados ... 29
Declaraciones ... 29
Prima ... 30
Otras disposiciones ... 31
Actualización de primas-Anual ... 32

**¿Necesita nuestros servicios?**
Regulación Legal ... 33
Aumento automático de capitales ... 34
Procedimiento en caso de siniestro ... 34
Indemnización por Pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España ... 40

**Cláusula firma electrónica y comunicaciones electrónicas**
Cláusula firma electrónica y comunicaciones electrónicas ... 42

**Tratamiento de datos de carácter personal**
Tratamiento de datos de carácter personal ... 45


0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

# ¿Cómo puede contactar con AXA?

| | | |
|---|---|---|
| **El Mediador del Seguro** | CUENA VELA ASOCIADOS<br>E-mail: cuena.vela@agencia.axa-seguros.es | tf/s 979707000 |
| **Declaración de siniestros** | **900 90 90 14 / 91 807 00 55** (7 días 24 horas) | |
| **Web Cliente** | www.axa.es/acceso-myaxa | |
| **Web pública** | www.axa.es | |

## ¿Quién es quién en este contrato?

| | | |
|---|---|---|
| **El Tomador de la póliza** | Persona física o jurídica que suscribe o contrata la póliza con la Entidad Aseguradora, asumiendo las obligaciones derivadas de ésta, salvo aquellas que correspondan expresamente al Asegurado y/o beneficiario, en lo sucesivo Usted.<br><br>En su caso, el Tomador de la póliza es:<br>VIRODA INVERSIONES SLU<br>AVENIDA EUROPA, nº 34 BLOQUE B ESC IZ 1ºIZ MODULO F<br>28023 MADRID - - ESPAÑA<br>Teléfono: 670975607<br>E-mail: egutierrez@rovida.es | NIF: B88595327 |
| **El Asegurado de la póliza** | Persona titular del interés objeto del seguro, a quien corresponden en su caso los derechos derivados de la Póliza y que en defecto del Tomador, asume las obligaciones derivadas de la misma.<br><br>En su caso, el Asegurado de la póliza es:<br>VIRODA INVERSIONES SLU<br>AVENIDA EUROPA, nº 34 BLOQUE B ESC IZ 1ºIZ MODULO F<br>28023 MADRID - ESPAÑA<br>Teléfono: 670975607<br>E-mail: egutierrez@rovida.es | NIF: B88595327 |
| **El Mediador del Seguro** | CUENA VELA ASOCIADOS<br>CL CONDE VALLELLANO 000002<br>34002 PALENCIA - PALENCIA<br>Teléfono: 979707000 Móvil: NA<br>E-mail: cuena.vela@agencia.axa-seguros.es | Cód: 726334 |
| **La Entidad Aseguradora** | AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros.<br>Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares. Hoja nº. PM-61041. NIF A60917978.<br>Domicilio Social: C/Monseñor Palmer, 1 - 07014 Palma de Mallorca | |
| **Comunidad a asegurar** | CALLE Manuel Silvela núm 5<br>28010 MADRID - ESPAÑA | |
| **Datos de la póliza** | **Fecha efecto última modificación** 04.03.2026 a las 00:00 horas<br>**Fecha vencimiento** 04.03.2027 a las 00:00 horas<br>**Duración del contrato** Anual Renovable | |

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

**Importe de la póliza**

**Precio de la póliza** 1.303,06 euros
**Tributos y Consorcio** 258,42 euros
**Precio total** 1.561,48 euros

**Forma de pago** Anual
**Domicilio cobro** ****/****/**/******1826

## Datos de la Comunidad Asegurada:

- Capital asegurado Edificio:1.428.000,00 euros
- Capital asegurado Mobiliario: 164.424,00 euros
- Modalidad: Unico propietario
- Tipo de Edificación: De pisos
- Tipo de Construcción: De calidad de construccion media
- Superficie construida: 1700
- Año de Construcción: 2001
- Año de Rehabilitación: 2013
- Uso: Edificio viviendas
- Ubicación en despoblado: No
- Materiales de construcción combustibles: No o menos del 10%
- Nº viviendas: 14
- Nº locales: 1
- Nº plantas en alzada: 7
- Nº de edificios: 1
- Nº de plazas de garaje: 16
- Comunidad en construcción: No
- Tiene valor histórico o artístico: No
- Comercio, talleres o industrias superior al 25%: No
- Contiene gasolineras, cines, teatros o discotecas: No
- Nº de trasteros: 0
- ¿Está asegurado o lo ha estado anteriormente?: Axa seguros generales
- Edificio dedicado a alquiler en su totalidad: No
- Fachada ventilada: No
- Material del aislante adherido a la fachada principal del edificio: Sin informar
- Clasificación al fuego de los paneles exteriores: Sin informar

El inmueble asegurado ha sido sometido a rehabilitación general en el año que se indica en el apartado "Datos de identificación". Dicha rehabilitación ha consistido en la renovación en su totalidad de las siguientes instalaciones fijas si las hubiere:

- Instalaciones de calefacción
- Instalaciones de agua
- Instalaciones de gas
- Instalaciones de electricidad
- Instalaciones de refrigeración

**Protecciones contra incendio del edificio**

El tomador declara expresamente que el inmueble asegurado cumple con las medidas contra incendios prevista por la legislación vigente.

## ¿Qué le cubre y qué no le cubre este seguro?

## Conceptos y definiciones

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

**Asegurado**
La persona titular del interés objeto del seguro, a quien corresponden en su caso los derechos derivados de la póliza, y que, en defecto del Tomador, asume las obligaciones derivadas de la póliza en lo sucesivo Usted.

**Beneficiario**
La persona titular del derecho a la indemnización.

**Capital asegurado**
Cantidad máxima que estará obligado a pagar AXA en caso de siniestro por todos los bienes y coberturas asegurados en la póliza, no comprende el valor del solar.

En aquellas coberturas para las cuales se establezca un importe determinado en el cuadro de "Coberturas contratadas", se entenderá que éste es el capital asegurado para dicha cobertura.

**Comunidad de Propietarios**
El conjunto de los propietarios en régimen de propiedad horizontal (regido por la Ley 49/60, de 21 de julio de 1960, y demás legislación vigente sobre el particular) de las distintas viviendas y/o locales del edificio o edificios descritos en el apartado "Datos de identificación".

**Daños corporales**
Lesión corporal o muerte, causada a las personas físicas.

**Daños Materiales**
La destrucción o deterioro de los bienes asegurados, en el lugar descrito en la póliza.

**Elementos Comunes**
Aquellos que por razón de su propia esencia o naturaleza no pueden en ningún caso dejar de serlo (como el solar y las cimentaciones) o bien por su destino se adscriben al servicio de todos o algunos de los propietarios singulares (como patios, porterías, muros, escaleras, ascensores, así como los cristales y mobiliario situados en zonas de uso común).

En caso de tuberías de distribución de aguas se considerarán comunes los tramos de tubería desde la toma general del edificio hasta las llaves de paso de cada uno de los departamentos. En caso de tuberías de evacuación se considerarán comunes los bajantes generales del edificio a partir de la unión con el desagüe de cada uno de los departamentos.

**Elementos Privativos**
El espacio delimitado que figura en la escritura de división horizontal a nombre de cada propietario individual con aprovechamiento independiente, aunque el acceso se efectúe por un elemento común incluyendo los anexos y elementos, instalaciones y servicios exclusivos de los propietarios.
La definición alcanza a todos los elementos que estén dentro del espacio independiente privativo: sean o no conocidos y estén o no a la vista. Es decir, alcanza a todas las conducciones de agua internas, en caso de tuberías de distribución de aguas hasta las llaves de paso de cada uno de los apartamentos, los desagües hasta el enganche con la red o bajadas generales, los radiadores de calefacción, etc., siempre que se encuentren dentro de los espacios independientes privativos.

**Filtraciones**
Hecho de pasar un líquido a través de un cuerpo sólido.

**Franquicia**
Importe que siempre queda a cargo del Asegurado y que AXA, en ningún caso, indemnizará. La franquicia se deducirá en todos los casos de la indemnización final a percibir por el Asegurado, incluso en siniestros amparados por coberturas aseguradas a primer riesgo.
Las coberturas afectadas y el importe de las franquicias correspondientes figuran detalladas en el cuadro de "Coberturas contratadas".

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

**Póliza**
Documento que formaliza el contrato de seguro establecido entre el Tomador y AXA, al cual se pueden añadir otras modificaciones acordadas durante su vigencia.

**Prima**
El precio del seguro, incluidos los recargos, tasas e impuestos legalmente repercutibles al Tomador del seguro.

**Primer Riesgo**
La forma de aseguramiento por la que se garantiza una cantidad determinada, hasta la cual queda cubierto el riesgo, con independencia del valor total, sin que, por tanto, haya aplicación de la regla proporcional

**Siniestro**
Todo hecho súbito e imprevisible, cuyas consecuencias dañosas estén cubiertas por las garantías de la póliza. Se considerará como un solo y mismo siniestro el conjunto de daños y gastos que provengan de una misma causa.

**Tomador**
La persona que junto con el Asegurador suscribe esta póliza y a la que corresponden las obligaciones que se deriven de la misma, salvo aquellas que correspondan expresamente al Asegurado y/o Beneficiario en lo sucesivo Usted.

**Único Propietario**
La persona y/o personas física o jurídica a la que pertenecen las distintas viviendas y/o locales del edificio o edificios designados en el apartado "Datos de identificación", sin constituirse en régimen de Comunidad.

**Valor de reposición**
Es el precio que costaría el bien asegurado si lo compráramos nuevo justo antes de ocurrir el siniestro o el coste de reemplazo con materiales nuevos de clase y características similares.

**Valor real**
Es el precio que costaría el bien asegurado si lo compráramos nuevo justo antes de ocurrir el siniestro, deducidas las depreciaciones según antigüedad, utilización y estado de conservación.

**AXA**
La sociedad aseguradora es AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, en lo sucesivo Nosotros.

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

## Consideraciones Generales

## Bienes que se aseguran

**El Inmueble que estará constituido por:**

**El edificio**
Conjunto de cimientos, muros, paredes, tabiques, suelos, techos, cubiertas, toldos, puertas de entrada a viviendas y las instalaciones fijas de refrigeración, calefacción, agua, gas, electricidad, telefónicas, energía, placas solares, antenas comunes o colectivas de radio y televisión, ascensores, montacargas, así como cualquier otro elemento que constituya parte integrante del mismo, con excepción de los incorporados por cada propietario o inquilino a título individual.

**Las dependencias anexas**
Garajes, plazas de aparcamiento, cuartos trasteros y, en general, todas aquellas dependencias que formen parte del Inmueble Asegurado.

**Zonas de recreo**
El conjunto de zonas deportivas, piscinas y sus instalaciones, así como cualquier zona destinada al recreo y ocio del Inmueble asegurado, con excepción de los árboles y plantaciones, salvo declaración expresa en la póliza.

**Las obras de reforma**
Todas aquellas mejoras que la Comunidad o el Único Propietario del Inmueble hayan efectuado sobre el Inmueble objeto del seguro.

**La coparticipación**
El porcentaje en el que Usted participe en copropiedad junto a otras Comunidades en el uso y disfrute de instalaciones comunes, pertenecientes a dichas Comunidades.
Este porcentaje de coparticipación formará parte del capital asegurado.

**Los enseres que estará constituido:**

**Mobiliario**
Los bienes muebles y enseres instalados en las zonas comunes del edificio asegurado y que, por tanto, no puedan considerarse de uso privativo. No obstante, lo anterior, cuando el Asegurado sea propietario único del Edificio asegurado, estará cubierto, además, el mobiliario de uso particular que se encuentre en los locales o viviendas, siempre y cuando dicho mobiliario sea propiedad del Asegurado.

## Tabla Resumen de las Garantías y capitales asegurados

La siguiente tabla, contiene la información relativa a las garantías contratadas y los capitales asegurados para cada una de ellas cuyas cuantías se expresan en euros.

**Capitales a asegurar**

| Coberturas | Capital | Franquicia |
|---|---|---|
| **Incendio. Explosión** | Contratada | |
| Caída del rayo | Contratada | |
| Humo | Contratada | |
| Impacto de objetos. Detonaciones sónicas | Contratada | |
| Derrame o escape de instalaciones automáticas contra incendios | Contratada | |
| Actos de vandalismo | Contratada | |
| Bomberos. Medidas para limitar el siniestro. Desescombro | Contratada | |
| Daños estéticos a la edificación (comunes y privativos) | 6000 euros | |
| Pérdida de alquileres | 214.200,00 | |
| Desalojamiento forzoso | 214.200,00 | |
| Traslado y custodia de bienes asegurados | 238.863,60 | |
| **Fenómenos atmosféricos: Lluvia, viento,pedrisco y nieve. Inundación.** | Contratada | |
| Extracción de lodos y desembarro | 57.120,00 | |
| Goteras y filtraciones | Contratada | |
| **Responsabilidad Civil** | Contratada | |
| RC del presidente o Junta directiva | Contratada | |
| Fianza y Defensa | Contratada | |

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

| Coberturas | Capital | Franquicia |
|---|---|---|
| Inmobiliaria y subsidiaria | 300000 euros | |
| Patronal | 300.000,00 | |
| Límite honorarios abogados/procuradores de libre elección | 600,00 | |
| Contaminación | 300.000,00 | |
| **Protección jurídica** | Contratada | |
| Límite honorarios, gastos y derechos de péritos de libre elección | 600,00 | |
| Honorarios para defensa, representación y demás gastos libre elección | 1.800,00 | |
| Reclamación Morosos | Contratada | |
| **Derrames de agua, Localización y reparación de averías** | Contratada | |
| A elementos comunes | Contratada | |
| A elementos privativos | Contratada | |
| **Gastos de desatasco** | 250,00 | |
| **Reparación avería sin daños agua** | 250,00 | |
| **Exceso consumo de agua** | 250,00 | |
| **Robo, Expoliación, Hurto y Desperfectos por robo** | Contratada | |
| Protecciones robo | No definido | |
| Sustitución de cerraduras y llaves | 600,00 | |
| **Robo a cohabitantes** | No Contratada | |
| **Rotura de cristales** | Contratada | |
| De elementos comunes, incluida loza sanitaria | Contratada | |
| De elementos privativos | Contratada | |
| **Daños eléctricos y/o electrónicos** | Contratada | |
| **Ruina total por obra de terceros** | No Contratada | |
| **Accidentes de los empleados de la comunidad** | No Contratada | |
| **Rotura maquinaria** | No Contratada | |
| **Árboles y arbustos** | No Contratada | |
| **Vehículos en garaje** | No Contratada | |
| **Reposición de documentos** | Contratada | |
| **Servicio de control de plagas** | Contratada | |
| **Asistencia** | Contratada | |
| **Asesoramiento de Inspección Técnica de Edificios** | Contratada | |
| **Reparadores AXA Calidad** | No Contratada | |

## ¿Qué le cubre cada garantía y qué no le cubre?

Aplicación regla proporcional en el capital asegurado cuando la insuficiencia de capital supere el 10%

## Naturaleza del Seguro Contratado:

Al amparo de la Ley del Contrato del Seguro, la Entidad Aseguradora/AXA se compromete, con carácter general, a indemnizar a sus tomadores/asegurados que sufran algún siniestro de los descritos en los términos que se indican a lo largo de esta Póliza y en los términos que impone la Ley referida supra. La indemnización será abonada por la Entidad Aseguradora directamente al asegurado/tomador o, en su caso, al profesional/empresa seleccionada por el asegurado/tomador que hubiera efectuado la reparación, supuesto este último en el que la Entidad Aseguradora

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

abonará **(hasta el límite del importe de la indemnización que, en su caso, corresponda)** la factura que el reparador hubiera expedido a su cliente (el asegurado/tomador) por los trabajos realizados en su inmueble.

Excepcional y únicamente cuando la naturaleza del seguro lo permita y el asegurado así lo consienta, la Entidad Aseguradora podrá sustituir el pago de la indemnización por la reparación o la reposición del objeto siniestrado, regla subsidiaria de reparación que deberá documentarse adecuadamente.

**Posibilidad de poner a disposición de los tomadores/asegurados un listado de reparadores**

Para efectuar la reparación que se precise como consecuencia del siniestro acaecido en el inmueble asegurado, el tomador/asegurado de AXA podrá elegir/contratar/decidir la contratación del profesional/de la empresa de reparación que considere o estime oportuna. No obstante, con el propósito de facilitarle la gestión del siniestro, cuando el tomador/asegurado le notifique el mismo a la Entidad Aseguradora ésta podrá ofrecerle la posibilidad de ponerle en contacto/referirle a reparadores de su zona para que el tomador/asegurado valore su contratación o no.

La elección del reparador por parte del tomador/asegurado no comporta la exclusión de la garantía o cobertura contratada, salvo en aquellos casos que se citen en esta Póliza en los que se prevea expresamente que la cobertura está vinculada necesariamente a que la reparación/el servicio se preste por la red de reparadores de AXA (regla excepcional que debe preverse expresamente en esta Póliza).

## Qué cubre el Incendio

Combustión y abrasamiento, con llama capaz de propagarse, de un objeto u objetos que no estaban destinados a ser quemados en el lugar y momento en que se produce, siempre que se origine por caso fortuito, malquerencia de extraños o negligencia de usted o de las personas de quienes responda civilmente.

**Y las consecuencias inevitables del incendio**

- Los daños que ocasionen las medidas necesarias adoptadas por la Autoridad o por Usted mismo para impedir, cortar o extinguir el incendio, con exclusión de los gastos que ocasione la aplicación de tales medidas.
- Los gastos que le ocasionen a Usted el transporte de los efectos asegurados o cualesquiera otras medidas adoptadas con el fin de salvarlos del incendio.
- Los menoscabos que sufran los objetos salvados por las circunstancias descritas en los párrafos anteriores.
- El valor de los objetos desaparecidos, siempre que Usted acredite su preexistencia y salvo que Nosotros probemos que fueron robados o hurtados.

**Quedan excluidos:**

- Los daños en los bienes asegurados que no sean debidos a incendio, por ejemplo, los daños provocados por chispas, chispazos, cigarrillos, braseros o elementos de calor, de los que no se derive incendio.
- Los daños producidos por vicio propio o defecto de fabricación de los bienes asegurados.

**Qué cubre la Explosión**

Acción súbita y violenta de la presión o depresión del gas o de los vapores.

**Quedan excluidos los daños ocasionados por la explosión de explosivos que se encuentren en poder de Usted.**

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

## Qué cubre la Caída del Rayo

Acción del rayo sobre un objeto que haya alcanzado.

## Humo

El Humo producido de forma súbita y accidental, incluso cuando provenga del exterior del edificio.

Los daños producidos por aparatos de calefacción o cocción, pertenecientes a la edificación, que se hallen conectados a chimeneas por medios adecuados.

**No quedan cubiertos los daños causados por la acción continuada del humo.**

## Impacto de objetos y Detonaciones sónicas

El choque, tanto en el exterior como el interior de la comunidad, de un vehículo terrestre identificado o de las mercancías por el mismo transportadas, cuyo conductor o propietario no sea Usted, ni ningún copropietario y/o inquilino, ni una persona que sea civilmente responsable de ellos.

El choque o caída de un aparato aéreo o espacial o de objetos que caigan de los mismos, siempre y cuando no sean de su propiedad ni de una persona de la que Usted sea civilmente responsable.

La acción directa de las ondas sónicas producidas por aparatos aéreos o espaciales cuando franqueen la barrera del sonido.

## Derrame o escape accidental de las instalaciones automáticas contra Incendios

La falta de estanqueidad, escape, derrame, fuga, roturas, caída, derrumbamiento o fallo en general de cualquiera de los elementos de dicha instalación que utilice agua u otro agente extintor.

**Quedan excluidos, los daños:**

- **Producidos en el propio sistema automático de extinción de incendios, en aquella o aquellas partes en que se produjo el derrame, escape o fuga.**
- **Producidos por la utilización de las instalaciones para fines distintos al de la extinción automática de incendios.**
- **Producidos por las instalaciones o cualquiera de los elementos situados fuera del recinto del inmueble asegurado.**
- **Que se produzca cuando el inmueble asegurado estuviese abandonado, deshabitado o sin vigilancia más de 30 días consecutivos**

## Actos de Vandalismo

Los actos aislados de vandalismo o malintencionados incluyendo las acciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones efectuadas conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones tuvieran el carácter de motín o tumulto popular.

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

**Quedan excluidos:**

- **Los daños producidos en el curso de reuniones, manifestaciones, huelgas o cualquier hecho que represente una reivindicación política, económica o social.**
- Las pérdidas por robo, hurto o apropiación indebida.
- Las roturas de lunas, espejos, cristales, rótulos y loza sanitaria del inmueble asegurado.
- Los daños y gastos de cualquier naturaleza ocasionados a los bienes asegurados como consecuencia de pintadas, inscripciones, fijación de carteles y hechos análogos.

## Medidas para limitar el siniestro y desescombro

Los gastos de salvamento, o sea, los que se hayan originado por el cumplimiento por su parte de la obligación de emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro, siempre que no hayan sido inoportunos o desproporcionados a los bienes salvados.

Los gastos por la intervención de los Bomberos, o sea, el pago de la Tasa Municipal de Bomberos.

Los gastos de demolición y/o desescombro, incluyendo los producidos por el traslado de los escombros hasta el lugar más próximo en el que sea permitido depositarlos.

## Daños Estéticos a la Edificación

Gastos estéticos para restablecer la composición estética inicial de elementos de la edificación (azulejos, solados, parque...) existente antes del siniestro. En el caso de imposibilidad de reemplazar con materiales idénticos a los existentes, se utilizarán materiales de calidad similar.

La indemnización quedará limitada a la reparación estética de la zona afectada, tanto de uso colectivo como privado, donde se hubieran producido los daños.

**Quedan excluidas las pérdidas de valor estético de:**

- **Los elementos sanitarios.**
- **Las fachadas del edificio, de los locales comerciales y del mobiliario.**
- **Los enseres.**

## Pérdida de Alquileres

La pérdida del importe de los alquileres que Usted, como comunidad de propietarios, dejase de percibir, a causa de un siniesro cubierto por la póliza, por el arriendo de viviendas, oficinas o locales del edificio perteneciente al Inmueble asegurado, siempre que dichos contratos estuvieran vigentes en el momento de ocurrir el siniestro.

La indemnización se calculará en base al importe mensual de los alquileres efectivos en el momento del siniestro y en función del plazo material necesario, según peritos, para la puesta en uso de las viviendas, oficinas o locales siniestrados, sin que este plazo pueda ser superior a un año.

## Desalojamiento forzoso

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

El desalojamiento forzoso, o sea, los gastos originados por el desalojamiento provisional, a causa de un siniestro cubierto por la póliza, de las viviendas, oficinas o locales del edificio pertenecientes al Inmueble asegurado y que estuvieran ocupados por sus propietarios; estos gastos comprenden:

- El alquiler de una vivienda, oficina o local de parecidas características al que fue dañado.
- El traslado y custodia de los bienes asegurados.

La indemnización correspondiente a cada vivienda, oficina o local, queda limitada hasta un máximo de la parte alícuota que, de la suma asegurada para esta garantía, le corresponda según la escritura de división horizontal.

El plazo queda limitado al tiempo en que la vivienda, oficina o local se encuentre inutilizable a causa de su reparación, tiempo que será determinado por los peritos que hayan intervenido en la apreciación de los daños del siniestro, pero sin que en ningún caso pueda exceder de un año.

De la indemnización, le deduciremos el importe de los gastos comunes que como propietario estaba obligado a satisfacer, si no hubiera ocurrido el siniestro.

## Qué cubren los Fenómenos Atmosféricos

Los daños por la acción:

- De la **lluvia.**
- Del **viento** o del choque de un cuerpo volcado o proyectado por **éste.**
- Del **pedrisco**.
- Del poso de la **nieve** o del hielo acumulado en los tejados.

Siempre que, la intensidad de lluvia, viento, pedrisco o nieve sea tal, que afecte a varios edificios de buena construcción en las proximidades del inmueble asegurado. Si la cantidad en cuanto a la lluvia, se registre una precipitación superior a 40 litros por metro cuadrado y hora; en cuanto al viento, se registren velocidades superiores a 80 kilómetros por hora, no será necesario el requisito de que varios edificios se encuentren afectados y en cuanto a la caída del pedrisco o nieve cualquiera que sea su intensidad.

- Goteras y filtraciones a través de tejados, muros y/o paredes producidas por los fenómenos externos anteriormente descritos, excluyéndose la reparación de la causa

**Quedan excluidos los daños:**

- **Debidos a una falta de mantenimiento o de reparación.**
- **Provocados por oxidaciones**
- **Los producidos por agua, nieve, arena o polvo que penetre por las puertas, ventanas y otras aberturas que hayan quedado sin cerrar o cuyo cierre fuera defectuoso.**
- **A las lunas, espejos, cristales, rótulos y loza sanitaria.**
- **Por heladas, frío, hielo, olas o mareas, incluso cuando estos fenómenos hayan sido causados por el viento.**
- **Por inundaciones a consecuencia de lluvia.**
- **Al mobiliario cuando se encuentren al aire libre, aun cuando se hallen protegidos por materiales flexibles (lonas, plásticos, construcciones hinchables o similares) o en construcciones abiertas en la mitad de su perímetro o más.**
- **Que se produzcan cuando el Inmueble asegurado estuviese abandonado, deshabitado o sin vigilancia más de 30 días consecutivos.**

**Inundación**

El desbordamiento o desviación del curso normal de lagos sin salida natural, canales, acequias y otros cursos o cauces

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

en superficie construidos por el hombre, alcantarillado, colectores y otros cauces subterráneos al desbordarse, reventarse, romperse o averiarse.

Asimismo, y siempre y cuando fueran ocasionados por un siniestro amparado por esta garantía, quedan incluidos para el inmueble, los gastos producidos al desembarrar y extraer lodos, de los edificios y dependencias anexas del inmueble asegurado.

En ningún caso la indemnización producida por estos gastos sumada a la de Inundación, podrá exceder del capital establecido para el edificio.

**Quedan excluidos los daños:**

- **Producidos por el desbordamiento o rotura de presas o diques de contención.**
- **Debidos a deslizamiento o reblandecimiento de terrenos**

## Responsabilidad Civil del Inmueble, Subsidiaria, Patronal, Defensa y Constitución de Fianzas

**Se Garantizan:**
Las consecuencias pecuniarias de la RC extracontractual imputables tanto a usted como al Presidente o a la Junta directiva, cuando sean civilmente responsables de los daños corporales, materiales y perjuicios económicos ocasionados a un tercero, causados por hechos que tengan su origen en la propiedad del inmueble y que se encuentren asegurados e indicados en la póliza.

**Responsabilidad Civil Subsidiaria obras menores**
Asimismo, quedan cubiertos los daños y perjuicios causados a terceros derivados de trabajos de reforma siempre que tengan la consideración de obras menores de conformidad con la Ordenanza de Normas Procedimientos y Régimen de Licencias en vigor.

A su vez, queda cubierta la Responsabilidad Civil derivada de hechos imputables al personal empleado por el inmueble asegurado durante el ejercicio de sus funciones al servicio del mismo.

A efectos de esta garantía se entiende por:

**Terceros:**
Cualquier persona, incluidos los copropietarios e inquilinos del inmueble asegurado, así como los empleados del Inmueble asegurado, cuando no se encuentren realizando las funciones al servicio de éste. A efectos, de un Único propietario, tendrán consideración de terceros, cualquier persona física o jurídica distinta de, los socios, directivos, asalariados y personas que de hecho o de derecho, dependan del Asegurado, mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia así como el Asegurado y sus familiares, cónyuges, ascendientes o descendientes y las personas que habitualmente convivan con ellos.

**Daños Corporales:**
Lesión corporal, incluida la que causa el fallecimiento de una persona física.

**Daños materiales:**
Destrucción o deterioro de una cosa o sustancia, así como toda lesión física ocasionada a los animales, incluida su muerte.

**Perjuicios:**
La pérdida económica consecuencia directa de los daños corporales o materiales garantizados, sufridos por el reclamante de dicha pérdida.

0000RPSTALLER0022020260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

**Unidad de Siniestro:**
Se considerará que constituye un sólo y único siniestro el conjunto de daños que provengan de una misma causa, con independencia del número de reclamantes o reclamaciones formuladas.

**Quedan excluidos:**

**Los daños y perjuicios causados por:**

- **Trabajos de construcción, reparación o transformación, realizados en el Inmueble asegurado, cuando tengan la calificación administrativa de obras mayores.**
- **La utilización o propiedad de cualquier vehículo a motor que deba ser objeto de cobertura, por un seguro obligatorio.**
- **Las actividades que deban ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio.**
- **La contaminación u otras agresiones al entorno , salvo lo dispuesto en el título Responsabilidad Civil y Administrativa por Contaminación.**

**Los daños sufridos por bienes de terceros:**

- **Que por cualquier motivo (depósito, uso, manipulación, transporte u otros) se hallen en poder de usted o de las personas por las que deba responder.**
- **Sobre los que esté trabajando Usted o las personas por las que tiene que responder.**

**Los daños y perjuicios que deriven de:**

- **El incumplimiento de normas o disposiciones oficiales.**
- **Obligaciones contractuales de la comunidad o del único propietario del inmueble o de las personas que deban responder.**
- **Obligaciones derivadas por incumplimientos del contrato de arrendamiento.**
- **Actividades desarrolladas en viviendas o locales del edificio.**
- **Los daños a las partes comunes del inmueble asegurado.**
- **Daños por agua o filtraciones a los copropietarios, ya sean provenientes de fenómenos meteorológicos o conducciones de agua, como consecuencia de falta de mantenimiento o desgastes notorios del inmueble o de sus instalaciones.**

**Responsabilidad Civil Patronal**

**Se Garantizan:**
El pago de las indemnizaciones, que de acuerdo con lo establecido legalmente, pudieran exigirle los empleados al servicio de la comunidad o del único propietario o los derechohabientes de éstos, como civilmente responsable por los daños corporales que, a causa de accidentes del trabajo, sufra el personal asalariado, dado de alta en la Seguridad Social, durante el ejercicio de sus funciones al servicio del inmueble.

**Quedan excluidas:**

- **Las indemnizaciones por daños materiales a bienes propiedad de sus empleados.**
- **Las indemnizaciones por accidentes excluidos de la cobertura del Seguro de Accidentes del Trabajo.**
- **Las indemnizaciones por accidentes derivados de hechos relacionados con la circulación de vehículos a motor que deben ser objeto de cobertura por un Seguro Obligatorio.**
- **Las reclamaciones por incumplimiento de las obligaciones de tipo laboral, ya sean contractuales o legales, referentes a la Seguridad Social, Seguro de Accidentes del Trabajo, pago de salarios y similares. Dentro del límite establecido en la póliza, para la garantía de Responsabilidad Civil y sin que la suma de estos gastos y la indemnización puedan superar dicho límite.**

**Responsabilidad Civil y Administrativa por Contaminación**

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

**Se Garantiza:**
La responsabilidad civil del asegurado por:

- Los daños y perjuicios causados a terceros perjudicados por contaminación.
- Los daños causados a los recursos naturales por contaminación y la exigencia de la administración pública de descontaminar y reparar los recursos naturales dañados por la contaminación.

**Quedan excluidos:**

- **Los ruidos, campos electromagnéticos, ondas o radiaciones.**
- **Los olores.**
- **El deterioro de edificios, pavimentos y bienes muebles por contacto directo con las sustancias contaminantes.**
- **Contaminación que se haya generado de forma intencionada ó como consecuencia normal de la posesión de instalaciones o equipos ó derivada de un hecho previsto y consentido.**

A estos efectos, se entiende por:

**Contaminación:**
La introducción o dispersión de materias o sustancias en el suelo, el agua o el aire, que produzcan de forma accidental e imprevista, en la calidad de dichos medios, un deterioro que reduzca el potencial ecológico de los recursos naturales o que resulte peligroso o dañino para las personas o sus derechos**.**

**Recursos naturales:**
El suelo, el agua, las especies silvestres protegidas y los espacios naturales protegidos.

**Defensa de la Responsabilidad Civil**

**Se Garantizan:**
Salvo pacto en contrario, su defensa por los Abogados y Procuradores designados por Nosotros en cualquier procedimiento judicial que se derive de un siniestro amparado por las garantías de las responsabilidades cubiertas por esta póliza, siendo de nuestra cuenta el pago de los gastos y costas que se ocasionen.

Sea cual fuera el fallo o resultado del procedimiento judicial, Nosotros nos reservamos la decisión de ejercitar los recursos legales que procedieren contra dicho fallo o resultado o el conformarse con el mismo.

Si Nosotros estimamos improcedente el recurso, se lo comunicaremos a Usted, quedando en libertad para interponerlo por su exclusiva cuenta y Nosotros obligados a reembolsarle los gastos judiciales y los de Abogado y Procurador, en el supuesto de que dicho recurso prosperase.

Cuando se produjese algún conflicto de intereses entre Usted y Nosotros, podrá encomendar la defensa a otro abogado o procurador, cuyos honorarios y gastos serán asumidos por Nosotros hasta el **límite pactado en la póliza.**

**Constitución de Fianzas**

**Se Garantizan:**
Siempre que se trate de siniestros amparados por una garantía de Responsabilidad Civil cubierta por la póliza constituiremos las fianzas que hubieran de ser depositadas para garantía exclusiva de responsabilidades civiles.

**Protección Jurídica**

Las prestaciones derivadas de la presente garantía serían realizadas por el departamento de AXA Seguros especializado en gestión de siniestros de Protección Jurídica, de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2015 de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR) en su apartado 17,

0000RPSTALLER0022020260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

anexo ramos de seguros.
Ningún miembro del personal de este departamento que se ocupa de la gestión de asesoramiento jurídico ejerce actividad parecida en otro ramo de AXA Seguros.
A efectos de esta garantía se entiende por:

**Asegurado:**
La comunidad de propietarios del bien inmueble urbano situado en territorio español designada en el apartado "Datos de identificación".
El presente contrato tiene por objeto la protección exclusiva de los intereses de la comunidad de propietarios asegurada; en ningún caso se garantiza la protección de intereses individuales de la totalidad o parte de los ocupantes.

**Se Garantizan:**
Siempre que figure expresamente indicado en la póliza, le garantizamos la protección de los intereses de la comunidad asegurada como consecuencia de hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza en relación con el ejercicio de los derechos y con el contenido que se indica a continuación.

**Extensión Territorial de Cobertura**
Para las garantías de defensa y reclamación, la cobertura se ciñe a los eventos producidos en territorio español que sean competencia de juzgados y tribunales españoles y sobre derecho español.
Para consultas, las relativas a hechos ocurridos en territorio español y a los que sean de aplicación la legislación española y con sujeción a los jueces y Tribunales españoles. Quedan expresamente excluidas las consultas relativas a la legislación extranjera.

**Asesoramiento Jurídico y Fiscal Telefónico**

1. **Asesoramiento jurídico telefónico:**

El Asegurador prestará:
Asesoramiento Jurídico telefónico sobre los conflictos que le puedan sobrevenir al tomador/asegurado en cuestiones relacionadas con:

- Defectos en la construcción del inmueble: asesoramiento acerca de los trámites a seguir a la hora de confeccionar la reclamación frente al constructor o promotor, derechos que tenemos cuando surgen este tipo de problemas, plazos para reclamar.
- Arrendamientos (alquileres) y/o ocupación ilegal del inmueble: asesoramiento sobre cómo confeccionar un contrato de alquiler, qué hacer frente a un inquilino moroso, desahucios, fianzas, causas legales para rescindir un contrato de alquiler.
- La compraventa de inmuebles y/o bienes muebles: pasos a seguir a la hora de formalizar un contrato de compraventa, derechos y obligaciones del comprador y vendedor, como confeccionar un contrato de arras, registro de la propiedad.
- La hipoteca del inmueble: subrogación con cambio de entidad financiera (por mejora de las condiciones) o subrogación al asumir obligaciones ya contraídas (generalmente cuando la compra se realiza directamente al promotor); cancelación y/o novación del préstamo hipotecario; cómo actuar frente a posibles cláusulas abusivas bancarias (cláusula suelo, cláusula techo¿).
- La prestación de servicios de suministro de energía eléctrica, teléfono, agua o gas: cómo reclamar cuando tenemos problemas con las empresas suministradoras, derechos y obligaciones frente a las compañías de Telefonía.
- Conflictos relacionados con los empleados contratados por la Comunidad de Propietarios.
- Reclamación contra profesionales por incumplimiento de los contratos de servicios de reparación y/o mantenimiento de la finca.

2. **Asesoramiento Fiscal telefónico:**

Relativo a cuestiones que le puedan surgir al tomador y/o asegurado relacionadas con la tributación de los productos financieros contratados con la Entidad Aseguradora.

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

**¿Cómo acceder a estos servicios?**
Se deberá llamar al teléfono 944488013 o 902101647 en el que nuestro equipo de abogados asesorará y orientará sobre los pasos a seguir en relación a las cuestiones que el cliente plantee. En horario comprendido de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, de lunes a viernes.
Una vez recepcionada la consulta, el equipo de asesoramiento jurídico contactará con el cliente en el plazo máximo de 48 horas laborables.
Así mismo, el tomador podrá acceder a nuestros servicios a través de la WEB de Axa (www.axa.es).
No asesoramos sobre conflictos derivados de:
· Reclamaciones planteadas por el tomador y/o asegurado contra la compañía aseguradora.
· Reclamaciones relativas a propiedad industrial o intelectual, urbanismo, concentración parcelaria, expropiación y cesión de derechos a favor del cliente.
El servicio presta asesoramiento telefónico, no comprendiendo por lo tanto la elaboración de informes, dictámenes o redacción de cualquier otro documento en contestación a las consultas recibidas.

**Reclamación de daños y perjuicios**

La Entidad Aseguradora se hará cargo de la reclamación de daños y/o perjuicios que otras personas que no teniendo ningún contrato con el Tomador, le hayan causado, a la Edificación y/o Enseres asegurados incluidos los derivados de la **ocupación ilegal del riesgo asegurado.**

**Conflictos con colindantes**

Se garantiza la protección de los intereses de la comunidad asegurada mediante la reclamación a terceros situados a distancia no superior a 100 metros, por cuestiones de servidumbres de paso, lindes o medianerías, así como por infracción de normas legales relativas a emanaciones de humos o gases, higiene y actividades nocivas o peligrosas.

No se cubren las reclamaciones que afecten a intereses individuales distintos de la comunidad asegurada.

**Defensa Penal**

Asumiremos la defensa, si la Comunidad de Propietarios tiene que defenderse en un procedimiento penal seguido por imprudencia, como consecuencia de hechos relacionados con la Edificación asegurada, en aquellos supuestos en los que la defensa no esté cubierta por la garantía de Responsabilidad Civil y con aplicación de las mismas exclusiones previstas por esta garantía.

**Defensa en procedimientos Laborales**

Se garantiza la Defensa de los intereses de la Comunidad demandada en un procedimiento seguido ante la Jurisdicción Social, promovido por alguno de los asalariados debidamente inscrito en el Régimen de la Seguridad Social. Quedan excluidos los Procedimientos instados por personal que no haya sido dado de alta en la Seguridad Social y los que tengas su causa en el impago de cuotas de Seguridad Social.

**Contratos de servicios**

Se garantiza la Reclamación de los daños y perjuicios sufridos por la comunidad asegurada como consecuencia del incumplimiento de los contratos de servicios concertados por la misma para los ámbitos que se describen a continuación:

· Profesionales liberales titulados: conflictos con Administradores de Fincas, Abogados y Procuradores.
· Reparación y mantenimiento: conflictos con profesionales y empresas dedicadas a reparaciones y mantenimiento de instalaciones de propiedad comunitaria. Quedan excluidas las reclamaciones realizadas como consecuencia de contratos cuyo objeto sea la realización de nuevas instalaciones.
· Limpieza: conflictos con empresas de limpieza.
· Seguridad: conflictos con empresas de seguridad privada.
· Jardinería: conflictos con empresas de jardinería.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

**Reclamación a Morosos**

Queda incluida la Defensa de los intereses de la Comunidad de Propietarios, reclamando amistosa o judicialmente en su caso, contra aquellos propietarios morosos que no estén al corriente de pago de los gastos generales que les corresponde de acuerdo con su cuota de participación.
También se reclamará el pago de aquellos gastos originados por la ejecución de nuevas instalaciones, servicios o mejoras, siempre que hayan sido acordadas por la Junta y que el propietario moroso esté legalmente obligado a su pago.
Se establece un **límite máximo de 5 reclamaciones por cada anualidad del seguro** , con las siguientes condiciones:
· Que la reclamación haya sido acordada según la legalidad vigente por la Junta.
· Que el inicio del impago origen de la reclamación sea posterior al efecto de la póliza.
· Que el deudor sea solvente y que exista base documental suficiente como prueba de la deuda.
· **Que el importe mínimo para reclamar sea de 600,00 euros.**

**Reclamación frente al inquilino**

Se garantiza al tomador del seguro la reclamación amistosa y judicial frente al arrendatario o inquilino del inmueble sito en la edificación asegurada, en los siguientes supuestos:

· Impago de la renta de alquiler establecida en el contrato de arrendamiento.
· Desahucio
· Reclamación por daños ocasionados en elementos comunes del inmueble asegurado

**Normas de actuación**
Declaración del litigio
El Tomador del seguro o el Asegurado de una de las garantías que quiera hacer uso de la misma debe comunicar al asegurador a la mayor brevedad posible:
a) La ocurrencia del litigio, así como facilitar toda clase de información sobre sus circunstancias y consecuencias. La declaración del litigio es condición imprescindible para que las garantías de la presente póliza produzcan efecto de tal forma que el Asegurador pueda desarrollar las gestiones amistosas y en caso de concluir las mismas sin éxito pueda expresar previamente su valoración sobre la oportunidad de emprender la vía judicial.
b) Las reclamaciones extrajudiciales, demandas, denuncias, citaciones y notificaciones judiciales o requerimientos que reciban.
Tramitación del litigio
Una vez comprobado que el litigio está amparado por la garantía, el Asegurador desarrollará con la parte contraria las gestiones necesarias para obtener un acuerdo amistoso que reconozca los derechos del Asegurado.
Si la vía amistosa o extrajudicial no finaliza con un resultado favorable para el Asegurado, se iniciará, a petición de éste, la tramitación por vía judicial, siempre y cuando sus pretensiones no sean temerarias y la cuantía de los daños sufridos **sea igual o superior a 300 euros** , de una de las dos formas siguientes:
a. El Asegurado y el Asegurador, designaran de mutuo acuerdo los profesionales que hayan de representar y defender los intereses de aquel ante los tribunales.
b. De acuerdo con lo establecido en el apartado "libre elección de procurador y abogado" el Asegurado podrá ejercer su derecho a la libre elección de los profesionales que le representen ante los tribunales, acordando con los mismos las circunstancias de su actuación profesional e informando previamente al Asegurador de todo ello.

**Conflictos de Intereses**
La Aseguradora se obliga a comunicar al Asegurado en caso de que surja entre ambos, o entre éste y otro Asegurado en esta Entidad por razón de un mismo siniestro, un conflicto de intereses o desavenencia sobre la forma de resolverlo.
El Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador o confiar su propia defensa a otra persona. En este último caso, el asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica.

**Libre elección de abogado y procurador**

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

Si la tramitación amistosa realizada por la Entidad Aseguradora finaliza sin éxito, el beneficiario tiene derecho, si lo desea, a elegir libremente al procurador o abogado para representarle y defenderle en el procedimiento judicial, administrativo o arbitral.
En ningún caso la Entidad Aseguradora será responsable de actuaciones negligentes de los profesionales libremente elegidos por el Beneficiario o del resultado del procedimiento judicial en el que intervenga.
El Abogado y Procurador designados por el Beneficiario, no están sujetos, en ningún caso, a las instrucciones de la Entidad Aseguradora.
Para la aplicación de dicha garantía, el asegurado deberá comunicar fehacientemente y a la mayor brevedad posible a AXA la ocurrencia del litigio o la decisión del asegurado de iniciar cualquier acción por la vía judicial, administrativa o arbitral, de modo que la entidad aseguradora tenga la oportunidad de realizar un juicio de razonabilidad sobre la necesidad y pertenencia de un procedimiento o sobre la existencia de un eventual conflicto de intereses.
Alcance de la cobertura de libre elección
Esta póliza cubre:
a) El abono de los gastos debidamente justificados de Procurador y Abogado.
b) El abono de tasas, derechos y costas judiciales que no sean sanción personal.
c) Los gastos de otorgamiento de poderes.
d) Los honorarios de peritos designados por el Asegurador para la valoración de los daños.

El importe máximo a satisfacer para pago de honorarios de letrado y procurador libremente designados por el Beneficiario y gastos judiciales del proceso es de **1.800 euros por siniestro**. Se establece así mismo, un **límite máximo de indemnización de 600 euros** para los honorarios de peritos designados por el asegurado.
Los honorarios se ajustarán a las normas fijadas por el Arancel de Procuradores y Consejo Nacional de la Abogacía Española, y de no existir, a las de los Colegios respectivos.
En caso de que el abogado o procurador no residan en el partido judicial en el que haya de sustanciar el procedimiento serán de cargo del beneficiario los gastos y honorarios correspondientes a los desplazamientos que el profesional incluya en su minuta.
**No le cubre:**
**Además de las exclusiones específicas de cada cobertura, e independientemente de lo establecido en el apartado "Exclusiones generales de la póliza" que sean aplicables a esta garantía, no quedan cubiertos, en ningún caso, los siguientes eventos:**
**· Los siniestros ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente póliza.**
**. Los siniestros causados voluntariamente por el asegurado.**
**· Los que tengan su origen o estén relacionados con el proyecto, construcción, transformación o derribo del inmueble o instalaciones donde se halle ubicado el riesgo y los originados por canteras, explotaciones mineras e industrias fabriles.**
**· Los relacionados con vehículos a motor y sus remolques, de los que sean responsables los Asegurados de esta póliza.**
**· Las reclamaciones que puedan formularse entre sí los Asegurados en esta póliza o por cuales quiera de éstos contra el Asegurador de la misma, salvo la cobertura relativa a los contratos laborales.**
**· Los relacionados con la informática o con las cosas consideradas muebles en el art. 336 del código civil, es decir, rentas o pensiones, contratados sobre servicios públicos y cedulas o títulos representativos de préstamos hipotecarios.**
**· Los litigios sobre cuestiones de propiedad intelectual industrial, de sociedades, así como los procedimientos judiciales en materia de urbanismo, concentración parcelaria y expropiación o que dimanen de contratos sobre cesión de derechos a favor del Asegurado.**
**· Los litigios que se deriven o tengan su origen en huelgas, cierres patronales, conflictos colectivos de trabajo o regulaciones de empleo.**
**· El pago de multas y sanciones penales, tanto administrativas como judiciales, así como el abono de impuestos u otros pagos de carácter fiscal dimanantes de la presentación de documentos públicos o privados ante los organismos judiciales.**
**· Gastos que procedan de una reconvención por la vía judicial, cuando esta se refiera a materias no comprendidas dentro de las coberturas garantizadas.**

**¿Qué beneficios y servicios adicionales tiene por ser cliente de Axa?**

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

En caso de inexistencia de cobertura del supuesto de hecho declarado, la Entidad Aseguradora pone a su disposición su red de abogados expertos, ofreciéndole unas condiciones económicas ventajosas para Usted en la minutación.

## Reclamación Morosos

**Reclamación frente al inquilino:**
Se garantiza al tomador del seguro la reclamación amistosa y judicial frente al arrendatario o inquilino de la vivienda sita en el inmueble asegurado, en los siguientes supuestos:

- Impago de la renta de alquiler establecida en el contrato de arrendamiento.
- Desahucio
- Reclamación por daños ocasionados en elementos comunes del inmueble asegurado.

## Qué Derrames de Agua se cubren

### A elementos comunes y privativos:

Los daños materiales directos a los bienes asegurados como consecuencia de derrame accidental o imprevisto de agua u otros líquidos provenientes de instalaciones fijas (incluso por omisión o desajuste del cierre de grifos, llaves de paso o cualquier otro tipo de válvula), o aparatos conectados a la red de agua.

Se incluyen, además los gastos necesarios de localización o reparación de averías causantes de los daños arriba descritos.

Los daños que tengan su origen en las redes de saneamiento subterráneas, tales como fosas sépticas, arquetas, cloacas, alcantarillados y similares.

Los daños por agua provocados por filtración procedentes de instalaciones fijas y siempre que no provengan de fenómenos atmosféricos.

Los daños por agua que se produzcan a causa de heladas.

### Reparación de avería sin daños agua

Hasta **el límite indicado en la Tabla Resumen,** los gastos necesarios para la localización, reparación de fugas accidentales de agua u otros líquidos aun cuando no se hayan producido los daños de este apartado.

### Exceso consumo agua

Hasta el **límite indicado en la Tabla Resumen** los gastos en los que Usted incurra por exceso de consumo de agua, a causa de un siniestro cubierto por la garantía Derrames Agua u otros líquidos. El cálculo del exceso será la diferencia entre el importe de la factura de suministro de agua correspondiente al periodo en que se produzca el siniestro y el promedio de las tres facturas inmediatamente anteriores.

### Gastos de desatasco

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

Hasta **el límite indicado en tabla resumen,**los gastos para desatascar las Conducciones Comunes de evacuación de aguas sucias, fecales o pluviales, con ocurrencia o no de siniestro.

**Quedan excluidos los daños y gastos:**

- **Que resulten de una falta de reparación o mantenimiento, así como los que se produjeran como consecuencia de trabajos de construcción o reparación del inmueble.**
- **Debidos a la humedad y/o a la condensación.**
- **Debidos a reblandecimiento o deslizamiento de terrenos.**
- **Que se produzcan cuando el inmueble asegurado estuviese abandonado, deshabitado o sin vigilancia más de 30 días consecutivos.**
- **A jardines y piscinas, patios, vías públicas y privadas, así como los gastos necesarios para la localización de la avería en los mismos.**
- **Los gastos de localización o reparación de averías que ha ocasionado daños por el agua a consecuencia de filtración.**
- **Los gastos necesarios para corregir instalaciones defectuosas o mal diseñadas.**
- **Los gastos de reparación o saneamiento de tejados, fachadas o redes de saneamiento subterráneas que, debido a su mal estado o a la necesidad de corregir deficiencias, hayan sido el origen de un daño por agua, aunque las consecuencias de dichas deficiencias se encuentren aseguradas por la póliza.**
- **Los gastos de reparación de aparatos e instalaciones de agua distintos a las propias tuberías o conducciones de agua, tales como: electrodomésticos, griferías, o llaves de paso, aparatos sanitarios, calderas, calentadores, acumuladores, radiadores, etc.**

## Qué cubre El Robo, Expoliación y Hurto y desperfectos por robo

La pérdida o desperfectos directamente causados a los bienes asegurados como consecuencia de robo, expoliación o hurto.

Estarán cubiertos los daños a las puertas y ventanas de acceso al inmueble, incluso las puertas de acceso privado a cada vivienda, oficina o local, entendiéndose como acceso privado las de comunicación con el interior del edificio.

En caso de sustitución completa de las mismas, se reemplazarán por materiales de idénticas calidades o similares a las existentes.

Se entiende por:

**Robo**
El apoderamiento, con ánimo de lucro, de bienes asegurados, empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran.

**Expoliación**
Consiste en la desposesión de los bienes de una persona utilizando medios violentos, que amenazan su integridad física.

**Hurto**
Es tomar las cosas ajenas sin la voluntad de su dueño, sin fuerza en las cosas, ni violencia, ni intimidación en las personas.

Queda cubierto el robo y expoliación del dinero en efectivo que corresponda a los fondos comunitarios y que se encuentren en el interior del edificio y en poder de las personas responsables de estos fondos.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

La cobertura se amplía al robo y/o expoliación a copropietarios y/o inquilinos dentro de las instalaciones o zonas comunes del edificio, siempre que se trate de dinero en efectivo, prendas de vestir y otros objetos personales. Asimismo, se incluyen los gastos de asistencia sanitaria de carácter urgente por expoliación.

A su vez, se incluyen los gastos de sustitución de cerraduras y llaves de las puertas de acceso al edificio, por otras de similares prestaciones y características, cuando deban ser sustituidas a consecuencia de un robo.

**Quedan excluidos:**

- **Las roturas de lunas, espejos, cristales y rótulos.**
- **Los objetos que se encuentren en el exterior del edificio, dependencias anexas no cerradas con llave o en patios y jardines.**
- **Los daños a las puertas de entrada, ventanas, escaparates, o cualquier otro acceso a oficinas o locales, que no sean de acceso interno al edificio.**
- **La sustitución de cerraduras y llaves que no sean consecuencia del robo directo al inmueble asegurado.**

## Qué cubre la Rotura de Cristales

### De elementos comunes y privativos:

Los gastos de reposición, traslado y colocación de las lunas, cristales, espejos, rótulos y loza sanitaria que, instalados de una manera fija y permanente, formen parte de las zonas de uso común del Inmueble, así como los colocados en las ventanas exteriores, balcones y otros huecos de fachada, pertenecientes a las zonas privativas del inmueble asegurado, cuando hubieran sido rotos accidentalmente por cualquier persona u objeto.
A estos efectos, también serán considerados cristales, las claraboyas o tragaluces y las mamparas de poliéster translúcido o materiales similares.

**Quedan excluidos, los daños:**

- **A la loza sanitaria de los elementos privativos.**
- **Sufridos por los cristales durante su colocación, retirada y transporte.**
- **Debidos a defectos de instalación, colocación defectuosa o defectos propios.**
- **Sufridos por los cristales a consecuencia de la realización de obras en el inmueble.**
- **Debidos a la vetustez de los marcos y sujeciones.**
- **El simple rayado o desconchado.**
- **A las lámparas y bombillas de todas clases, aunque éstas formen parte de rótulos luminosos.**
- **A los elementos de decoración no fijos, cristales de aparatos y cualesquiera otros vidrios o cristales de uso manual.**
- **A los letreros o rótulos que no sean propiedad de la comunidad asegurada o del Único Propietario o si lo fueren, estuvieran formados exclusivamente por tubos de neón o similares.**
- **A la lunas, cristales, espejos, rótulos y loza sanitaria de los establecimientos comerciales del inmueble asegurado.**

## Daños Eléctricos y/o Electrónicos

Causados por corrientes anormales, cortocircuitos.

Esta cobertura es de aplicación a las instalaciones eléctricas y/o electrónicas, así como a sus accesorios y aparatos eléctricos y/o electrónicos que formen parte de la edificación y que cumplan con las normas legales vigentes.

**Quedan excluidos:**

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

- **Los daños causados a los fusibles, resistencias, lámparas, tubos electrónicos y fluorescentes de toda índole.**
- **Los daños causados a instalaciones o aparatos que formen parte de los elementos privativos.**
- **Los daños debidos al desgaste por el uso, a la rotura o al propio funcionamiento mecánico del objeto dañado.**
- **Los daños o pérdidas que legal o contractualmente sea responsable el fabricante o suministrador del aparato.**

## Reposición de documentos

Los gastos ocasionados por la reposición material de los documentos pertenecientes a la Comunidad. Estos gastos deberán ser justificados mediante la realización de los correspondientes duplicados, siendo necesario que la reposición se efectúe, como máximo, dentro de los dos años siguientes a la fecha de ocurrencia del siniestro.

## Qué se cubre por la Asistencia

**Servicios de urgencia**

Le facilitamos los siguientes servicios de contención de daños durante las 24 horas del día todos los días de la semana:

- Vigilancia y protección del inmueble: le enviamos un vigilante al inmueble si ha quedado desprotegido a causa de un siniestro
- Fontanería urgente: Le enviamos un fontanero para reanudar, si es posible, el servicio en caso de rotura de instalaciones fijas de fontanería del Inmueble asegurado.
- Cristalería urgente: Le enviamos un cristalero si la rotura de un cristal del cerramiento exterior ha dejado desprotegido el inmueble asegurado frente a fenómenos atmosféricos.
- Electricidad urgente: Le enviamos un electricista para que reanude, si es posible, el servicio en caso de que por alguna causa accidental no tenga luz en el inmueble.
- Cerrajería urgente: Le enviamos un cerrajero si por cualquier contingencia, incluida la pérdida de llaves, no puede acceder al inmueble asegurado y no existe solución alternativa.
- Potero automático: Le enviamos profesionales que reparen la avería, si por cualquier causa queda inutilizado.
- Antenista urgente: Le enviamos un antenista para que reanude, si es posible, la conexión de la antena colectiva, en caso de que por alguna causa accidental no funcione.
- Ambulancias: Traslado gratuito en ambulancia a causa de accidente o enfermedad grave sufrida por algunos de los empleados al servicio del inmueble. Nos encargaremos de enviar con la máxima urgencia, al inmueble, una ambulancia para efectuar el traslado al hospital más próximo o más adecuado.

Los gastos del envío del profesional y de la mano de obra serán a nuestro cargo. El coste de la renovación de los materiales dañados será a su cargo, excepto cuando los daños tengan su origen en cualquiera de los riesgos cubiertos por la póliza, en cuyo caso asumiremos el coste de dichos materiales.

**Envío de profesionales**

Se trata de un servicio que presta AXA a sus asegurados para la realización de determinadas reparaciones, obras o reformas en las viviendas aseguradas, que no se deriven ni se vinculen con siniestro o contingencia alguno/a cubierto/a por esta Póliza.
Para la realización de los servicios descritos respecto de las actividades que se relacionan a continuación, el tomador/asegurado tendrá a su disposición nuestra red de reparadores.

Los gastos de desplazamiento del profesional y el presupuesto oportuno serán a cargo de la Entidad Aseguradora.
En lo que respecta al coste de la reparación, obra o reforma presupuestada (tanto en lo que respecta a los materiales como mano de obra), será a cargo del tomador/asegurado que contrate con AXA estos servicios.
La excepción a esta regla especial es que tales reparaciones efectuadas traigan causa de un siniestro cubierto por este

0000RPSTALLER0022020260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

contrato de seguro, en cuyo caso AXA indemnizará al tomador/asegurado en los términos ya señalados en esta póliza.

**Servicio de información sobre jardinería y mantenimiento de piscinas**
Si necesita asesoramiento sobre alguna de las siguientes materias:

- La salud de las plantas del jardín del inmueble: que hacer en caso de plagas o mal aspecto de sus plantas.
- La época de siembra de plantas y/o de poda de árboles y arbustos.
- El tratamiento del agua de la piscina del inmueble: productos químicos, que debe utilizar y la periodicidad de utilización.

Llame a nuestro centro de atención telefónica 24 horas, donde tomaremos nota de su petición y formularemos su consulta a nuestra red de profesionales especializados, con el compromiso de que en un plazo máximo de 24 horas su consulta quedará resuelta.

**SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE**
Con el fin de mejorar la eficiencia energética de su vivienda y reducir las emisiones de CO2 ponemos a su disposición los siguientes servicios:

**ASESORAMIENTO ENERGÉTICO**
Ponemos a su disposición un servicio gratuito de asesoramiento energético.
¿Qué incluye?

- Análisis personalizado de eficiencia energética de la vivienda
- Propuestas alternativas para mejorar la eficiencia energética
- Diferentes opciones de energía renovable
- Simulación de ahorro económico/energético
- Gastos de desplazamiento del profesional y presupuesto

**ENERGÍA SOLAR**
Ofrecemos un servicio de instalación de placas fotovoltaicas para la vivienda.
¿Qué incluye?

- Valoración preliminar de la utilidad de realizar una instalación fotovoltaica en su vivienda
- Simulación ahorro económico/energético
- Gastos de desplazamiento del profesional y presupuesto

**CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (CEE).**
Asesoramiento o emisión del Certificado de Eficiencia Energética.
¿Qué incluye?

- Atención Telefónica y asesoramiento inicial sobre la obligatoriedad y utilidad del CEE.
- Gastos de desplazamiento del profesional y presupuesto

**No le cubre:**
En lo que respecta al coste de cualquiera de las instalaciones o reformas presupuestadas (tanto en lo que respecta a los materiales como mano de obra) será a cargo del tomador/asegurado.

## Control de plagas

La Compañía pone a disposición del asegurado, un servicio proporcionado por la empresa ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U., de Desratización, Desinsectación dentro del edificio asegurado, con el siguiente alcance:
**Qué le cubre:**

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

- Se incluye un servicio para el tratamiento correctivo en caso de siniestro. Se considerará como tal la aparición durante la vigencia de la póliza de una plaga de cucarachas, de roedores, pulgas, nido de avispas, gorgojos y escarabajos de la harina, polillas de la comida o de la ropa, garrapatas, escarabajos, arañas, tijeretas o pececitos de plata, con riesgo para la salud de las personas que convivan en el edificio asegurado.
- ANTICIMEX se compromete a gestionar la primera visita al edificio asegurado en el plazo de 48 horas desde que el Asegurado solicite el servicio en casos de urgencia. El concepto de urgencia vendrá determinado por la puesta en riesgo de la salud de las personas que convivan en el edificio asegurado.
- ANTICIMEX se encargará de la eliminación de la plaga que se origine en el edificio asegurado (siempre que no existan deficiencias que afecten al grado de infestación), lo que incluye todos los productos necesarios para la eliminación y control de plagas. Dichos productos son elegidos siguiendo las normas dictadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Agricultura y Agencia de Medio Ambiente.

Se entregará al Asegurado la siguiente información respecto al Servicio:

- Informe técnico por cada intervención, recogiendo las incidencias detectadas y las medidas correctoras adoptadas. Además, se informará del estado de las zonas sensibles a las plagas para su corrección por parte del Asegurado (arquetas en mal estado, grietas en mochetas y cámaras, etc.)
- Ubicación en el edificio asegurado de cebaderos de plagas, así como las superficies donde se aplicaron los productos insecticidas.
- Certificados correspondientes a los servicios prestados, donde se detallarán los nombres comerciales de los productos utilizados, principios activos y registros sanitarios correspondientes, así como las técnicas empleadas.

**No le cubre:**

- El servicio se prestará exclusivamente en las zonas comunes del Edificio Asegurado, quedando excluidos, por tanto, los espacios comprendidos en el interior de las viviendas particulares, en los trasteros y en los locales comerciales.
- Quedan expresamente excluidos de la cobertura de la póliza los tratamientos contra insectos distintos de los incluidos expresamente, así como tratamientos contra insectos xilófagos como las carcomas o las termitas.
- Quedan excluidos de la cobertura de la póliza los tratamientos fitosanitarios.
- En caso de detectarse deficiencias higiénicas o estructurales en el edificio asegurado, las cuales pudieran afectar al grado de infestación por roedores o cucarachas, pulgas, nido de avispas, gorgojos y escarabajos de la harina, polillas de la comida o de la ropa, garrapatas, escarabajos, arañas, tijeretas o pececitos de plata, la Compañía lo pondrá en conocimiento del Asegurado, siendo por cuenta del mismo la resolución de las mismas, no realizándose el servicio hasta la completa subsanación de dichas deficiencias. En caso de que el Asegurado no subsane esas deficiencias, la Compañía no queda obligada a prestar ningún servicio, ni preventivo ni corrector para la eliminación de la plaga.
- No incluye la retirada de animales muertos.

La Compañía no se compromete a la eliminación de la plaga en un plazo de tiempo determinado y será preciso para la intervención de los diferentes profesionales que el estado de conservación de la instalación afectada les permita realizar su trabajo.
Asimismo, será imprescindible que la prestación sea solicitada a través del teléfono 900 90 90 14 o 91 807 00 55, no cubriéndose ningún servicio prestado por profesional distinto al concertado por el Asegurador a través de este número.

## Servicio de conservación de los edificios (ITE)

Con este servicio que le facilita la Compañía podrá solucionar distintos problemas relacionados con la conservación y mantenimiento del edificio:

- **Orientación técnica telefónica**.
  El asegurado, dispondrá **sin coste alguno**, de un servicio telefónico de asesoramiento respecto a normativas relacionadas con la conservación del Edificio, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y las barreras de accesibilidad

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

(implantación de ascensores, plataformas salvaescaleras, etc.).
También se prestará información sobre los trámites necesarios para solicitar subvenciones, desde a qué tipo de ayudas puede optar, así como a qué organismos deben dirigirse para tramitar dichas subvenciones.
**El servicio, se limitará a la mera orientación verbal respecto a la cuestión planteada, sin emitir dictamen por escrito sobre la misma.**

- **Servicio de inspección técnica y diagnosis de edificios**
  La Compañía, previa solicitud del asegurado y **a cargo de éste**, pondrá a su disposición los profesionales necesarios para obtener la certificación favorable de la Inspección Técnica de los Edificios (ITE), desde la inspección previa hasta la obtención de dicha certificación. **El importe de cualquier servicio o trabajo que se realice correrá a cargo del asegurado.**
  Así mismo, en caso de que resulte necesaria la realización de obras en el edificio para la corrección de deficiencias, la Compañía, previa solicitud del asegurado **y a cargo de éste**, pondrá a su disposición los profesionales necesarios para su ejecución. **El importe de cualquier servicio o trabajo que se realice correrá a cargo del asegurado.**

## Exclusiones comunes a todas las garantías

**Quedan excluidos:**

**Además de las exclusiones específicas de cada una de las garantías del presente contrato, los daños:**

- **Producidos cuando el siniestro se origine por dolo, culpa grave o complicidad de los miembros de la comunidad asegurada o del propietario único o sus familiares. En la garantía de Responsabilidad Civil no se aplicará la exclusión de culpa grave.**
- **Ocasionados directamente por los efectos mecánicos, térmicos y radioactivos debidos a reacciones o transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que los produzca y los gastos de descontaminación, búsqueda y recuperación de los isótopos radioactivos, de cualquier naturaleza y aplicación, a consecuencia de un siniestro amparado por la póliza.**
- **Fenómenos atmosféricos, meteorológicos, geológicos y sísmicos, así como caída de cuerpos siderales o aerolitos, que no se encuentren específicamente cubiertos en la póliza.**
- **Asentamientos del terreno, hundimientos, desprendimientos, corrimientos o ablandamientos de tierra.**
- **Los vicios o defectos existentes en los bienes asegurados al contratar el seguro, así como errores de diseño o defectos de construcción.**
- **Los perjuicios o pérdidas indirectas de cualquier clase que se produzcan con ocasión del siniestro.**
- **Originados por eventos amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros.**
- **Los daños en edificios en estado de abandono o en proceso de construcción**

**Producidos por:**

- **Conflictos armados, entendiéndose por tales la guerra, haya o no mediada declaración oficial.**
- **Eventos calificados por el Gobierno de la Nación como de catástrofe o calamidad nacional.**
- **Producidos por hechos o fenómenos que, estando cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, este Organismo no admita la efectividad del derecho de los asegurados por incumplimiento de alguna de las normas establecidas en el Reglamento y Disposiciones Complementarias vigentes en la fecha de su ocurrencia. Todo ello de conformidad con lo definido en la Cláusula de Indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las Pérdidas Derivadas de Acontecimientos Extraordinarios.**
- **Las diferencias entre los daños producidos y las cantidades indemnizadas por el Consorcio de Compensación de Seguros en razón de la aplicación de franquicias, retracciones o aplicación de reglas proporcionales u otras limitaciones.**
- **Debidos al uso o desgaste normal de los bienes asegurados, defecto propio o defectuosa conservación del objeto asegurado.**
- **Las sanciones administrativas y/o judiciales, ni sus consecuencias.**

**Asimismo, quedan excluidos:**

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

- **Los objetos codiciables.**
- **Las obras de arte.**
- **Los objetos de valor especial.**
- **Los vehículos a motor y sus remolques cuando deban ser objeto de cobertura por un seguro de suscripción obligatoria y sean de su pertenencia.**

## Duración y pago del seguro

### ¿Cuánto le cuesta?

La **Prima Total** del presente contrato es de: 1.561,48 euros

- Prima Neta: 1.303,06 euros
- Tributos: 141,38 euros
- Consorcio: 117,04 euros

### .1. Duración

La duración del contrato se fija en el apartado de "Datos de identificación" de la póliza. Cada vez que finalice una anualidad, se prorrogará automáticamente un año más, a no ser que cualquiera de las partes mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de , al menos un mes de anticipación a la conclusión del periodo de seguro en curso, cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea el asegurador.

### .2. Perfección, Comienzo y Extinción del contrato

**Perfección del contrato**
Este contrato se perfecciona por el consentimiento manifestado mediante la firma de la póliza por las partes contratantes, es decir, Usted y Nosotros.

**Comienzo de las garantías**
Las garantías de su contrato entran en vigor en el día y hora indicados en el apartado de "Datos de identificación", una vez haya sido perfeccionado el mismo y satisfecho el recibo de prima.

En caso de demora en la suscripción de la póliza o en el pago del recibo de prima, nuestras obligaciones comenzarán a la hora 24 del día en que haya Usted cumplimentado los dos requisitos.

**Como y quien puede extinguir el contrato**

**Usted o Nosotros:**

- En cada vencimiento anual, por cualquiera de las partes mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de , al menos un mes de anticipación a la conclusión del periodo de seguro en curso, cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea el asegurador.
- En ciertos casos de transmisiones del objeto asegurado (Ver detalle en el punto: "Transmisión de los bienes asegurados").

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

- Con motivo del acaecimiento de un siniestro.

Después de la declaración de un siniestro, si éste no ha dado lugar a indemnización, mediante notificación por carta certificada cursada a la otra parte dentro del plazo de 30 días desde la fecha de comunicación del siniestro. El contrato se extinguirá, como mínimo, 15 días después de la notificación, si la otra parte no se ha opuesto a la extinción.

Después del pago de la indemnización de un siniestro, mediante notificación por carta certificada cursada a la otra parte dentro del plazo de 30 días desde la fecha del pago de la indemnización. El contrato se extinguirá, como mínimo, 15 días después de la notificación, si la otra parte no se ha opuesto a extinción.

Si la otra parte se opone a la extinción del contrato con ocasión de la declaración o liquidación de un siniestro, el contrato continuará en vigor hasta la fecha de su vencimiento.

En el supuesto en que la otra parte no se oponga a la extinción del contrato en dicho plazo o no haya notificado fehacientemente su oposición a la extinción del mismo en el plazo de los quince días siguientes a la fecha de la recepción de la carta notificando la intención de extinguir el contrato, el mismo se entenderá automáticamente extinguido, sin necesidad de ulteriores notificaciones o requisitos, a los quince días siguientes a la fecha de recepción de la decisión de la otra parte de no oponerse a la extinción del contrato o a la finalización del plazo de quince días para el ejercicio del derecho de oposición a la extinción del contrato sin que tal oposición haya sido notificada de forma fehaciente.

En el supuesto de extinción del contrato Nosotros deberemos en todo caso reintegrarle a Usted la parte de prima correspondiente al tiempo que medie entre la fecha de efecto de la extinción y la de expiración del periodo de seguro cubierto por la prima satisfecha.

La extinción del contrato efectuada de acuerdo con lo aquí previsto no modificará los respectivos derechos y obligaciones de las partes en relación a los siniestros declarados.

**Usted:**

- En caso de disminución del riesgo, si no hemos cumplido con nuestra obligación de reducir el importe de la prima al final del periodo de riesgo en curso, tiene derecho a la resolución del contrato al vencimiento del periodo en curso y a la devolución de la diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar desde el momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo.

**Nosotros:**

- Si no paga Usted la prima.
- En caso de reserva o inexactitud en la declaración del riesgo por su parte, mediante declaración que Nosotros le haremos, dentro del mes que siga a nuestro conocimiento de su reserva o inexactitud. El contrato finalizará desde el mismo momento de nuestra declaración. En este caso, queda a nuestro favor el importe de la prima del riesgo en curso, a partir del momento de nuestra declaración, a menos que hayamos incurrido en dolo o culpa grave.
- En caso de agravación del riesgo, cuando le hayamos propuesto en el plazo de dos meses, desde que Usted nos lo comunica, una modificación del contrato que no quiera Usted aceptar. En este caso dispone de un plazo de 15 días a partir de la recepción por Usted de nuestra proposición de modificación para rechazarla.
- En caso de no aceptar Usted nuestra proposición de cobertura a raíz de una agravación, dentro de un plazo de 15 días a partir de la recepción por Usted de dicha proposición, le haremos por escrito una advertencia, dándole otro plazo de 15 días a partir del cual, y dentro de los 8 días siguientes, le comunicaremos la extinción definitiva.
- En caso de agravación del riesgo, si no queremos seguir cubriéndolo, mediante escrito que le dirigiremos dentro del mes a partir del día en que tengamos conocimiento de dicha agravación.
- En los casos de agravación del riesgo:
  - Si la agravación le es imputable (a Usted) haremos nuestra la totalidad de la prima cobrada.
  - Si dicha agravación se hubiera producido por causas ajenas a su voluntad, le reembolsaremos la parte de prima satisfecha correspondiente al periodo que falte por transcurrir de la anualidad en curso.

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

## .3. Transmisión de los bienes asegurados

**¿Qué sucede en caso de transmisión de los bienes asegurados?**

- Desde el momento de la enajenación del objeto asegurado, el adquiriente se subroga en los derechos y obligaciones que le correspondían en la póliza a Usted.
- Serán solidariamente responsables del pago de las primas vencidas en el momento de la transmisión el adquiriente y Usted, o, en caso de que hubiera fallecido, sus herederos. Es decir que podemos reclamar el pago de las mismas indiferentemente a Usted o al nuevo propietario del bien.

**¿Qué debe hace usted cuando transmite los bienes asegurados?**

- Declararnos por escrito la operación correspondiente dentro de los 15 días siguientes a la misma.
- Comunicar también por escrito al nuevo adquiriente la existencia del contrato de seguro de la cosa transmitida.

¿**Qué podemos hacer nosotros frente a esta transmisión?**

- Podremos dar fin al contrato dentro de los 15 días siguientes al que tengamos conocimiento de la transmisión verificada.
- Ejercitado nuestro derecho, lo notificaremos por escrito al nuevo propietario y no estaremos obligados por el contrato al cabo del mes de esta notificación, devolviéndole la parte de prima que corresponda al periodo de seguro por el que, como consecuencia de la extinción, no hayamos soportado el riesgo.
- O podemos seguir con el contrato, lo cual quedará patente si no hemos efectuado ninguna notificación al adquiriente dentro de los 15 días siguientes a aquél en que tengamos conocimiento de la transmisión verificada.

**¿Qué puede hacer el adquiriente?**

- Puede seguir con el contrato haciendo efectivo el pago de la prima del periodo en curso, o haciéndolo Usted según el acuerdo que hayan podido tomar.

**Importante**

- Cualquiera que sea el acuerdo al que haya Usted llegado con el adquiriente, tenga en cuenta que al ser solidariamente responsable con él de las primas vencidas podemos exigirle el pago a Usted directamente.
- Puede dar fin al contrato comunicándonoslo por escrito dentro de los 15 días contados desde que conoció la existencia del mismo. En este caso, queda a nuestro favor la prima correspondiente al periodo que hubiera comenzado a correr cuando se produce la extinción.
- Todas las normas señaladas en "Transmisión de los bienes asegurados" regirán también para los casos de fallecimiento, suspensión de pagos, quita y espera, quiebra o concurso.

## .4. Declaraciones

**Bases del contrato**

Debe tener muy presente que este contrato ha sido concertado sobre la base de las declaraciones formuladas por Usted y que han motivado:

- Nuestra aceptación de su riesgo.
- La asunción por nuestra parte de las obligaciones derivadas del contrato.
- La fijación de la prima.

0000RPSTALLER0022020260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

La solicitud y el cuestionario cumplimentados por Usted, así como nuestra proposición, en su caso, en unión de esta póliza, constituyen un todo unitario, fundamento del seguro, que sólo alcanza, **dentro de los límites pactados** , los bienes y riesgos en la misma especificados. Si el contenido de la póliza difiere de la proposición del seguro o de las cláusulas acordadas, Usted nos podrá reclamar en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza, para que subsanemos la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.

**¿Qué debe usted declarar?**

**Antes de la suscripción del contrato:**

Todas las circunstancias por Usted conocidas, que nos permitan valorar el riesgo y, muy especialmente las que figuran en las preguntas del Cuestionario.

Quedará exonerado de tal deber si Nosotros no le sometemos Cuestionario o cuando, aún sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo, y que no estén comprendidas en él.

**Durante la vida del contrato:**

- Todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que si las hubiésemos conocido en el momento de la perfección del contrato, lo habríamos concluido en condiciones más favorables para Usted.
  En tal caso, al finalizar el periodo en curso cubierto por la prima, deberemos reducir el importe de la prima futura en la proporción correspondiente.
- Todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que de haberlas conocido en el momento de la perfección del contrato, o no lo habríamos celebrado o lo habríamos concluido en condiciones más gravosas para Usted.
- Cualquier variación de las circunstancias deberá ser comunicada tan pronto como sea posible.
- Cualquier transmisión de la propiedad del o de los objetos asegurados, debiéndolo hacer por escrito en el plazo de 15 días una vez verificada la transmisión.
- Los nombres y direcciones de los demás Aseguradores, si otro u otros contratos de seguro cubren los riesgos que garantizamos.

**Importante**

Si el capital asegurado supera notablemente el valor del interés asegurado, Usted o Nosotros podremos exigir la reducción de la suma y de la prima. En este caso, le debemos restituir el exceso de las primas percibidas.

Cuando el sobreseguro previsto en el párrafo anterior se debiera a mala fe por su parte, el contrato será ineficaz y Nosotros podremos, no obstante, retener las primas vencidas y las del periodo en curso.

Si no nos declaró la agravación del riesgo, antes de sobrevenir un siniestro, nuestra prestación se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo, si actuó de buena fe. En el caso de que no nos hubiera declarado la agravación del riesgo actuando de mala fe, quedamos totalmente liberados de nuestra prestación

## .5. Prima

**Concepto y pago de la prima**

La prima es el precio del seguro

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

El recibo contiene, además, los recargos e impuestos que sean de legal aplicación.
En el momento de la perfección del contrato, esta Usted obligado al pago de la primera prima o de la prima única, en su caso. Las sucesivas primas se deberán hacer efectivas en los correspondientes vencimientos.

**¿Dónde debe ser pagado el recibo de prima?**

- Debe Usted pagar el recibo de prima en nuestras oficinas, en el lugar de emisión del contrato.

**¿Qué pasa si por su culpa no paga Usted la primera prima o la prima única de su vencimiento?**

- Podemos dar el contrato por extinguido, o bien, podemos proceder al cobro del recibo por vía ejecutiva, con base en la póliza.
- Si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, estamos liberados de toda obligación.

**¿Qué pasa si deja de pagar una de las primas siguientes?**

- Nuestra garantía queda suspendida un mes después del día del vencimiento.
- Podemos reclamarle el pago del recibo de prima vencido, dentro de los seis meses siguientes al vencimiento.
  Cuando el contrato esté en suspenso, sólo podremos exigirle el pago de la prima del periodo en curso.
  Si no le hemos reclamado el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, el contrato queda extinguido.
- Si el contrato no hubiese sido resuelto o extinguido, nuestras obligaciones quedan en suspenso, mientras el recibo de prima no haya sido cobrado y esto hasta la hora 24 del día en que pagó Usted la prima.

**Pago fraccionado de prima**

La prima del seguro es anual, si bien podremos acceder, a petición de Usted y siempre que el recibo de prima haya sido domiciliado bancariamente, a fraccionarla por trimestres o semestres, en cuyo caso el impago de cualquier de los fraccionamientos dejaría en suspenso la cobertura.

En caso de siniestro, podremos deducir de la indemnización las fracciones pendientes de cobro de la anualidad en curso.

Si la póliza se anulase por causas ajenas a Nosotros, antes de terminar cualquier anualidad del seguro, Usted deberá satisfacer las fracciones de prima que falten para completar el importe de la prima anual.

**Domiciliación bancaria de los recibos**

Si se pacta la domiciliación bancaria de los recibos de prima se aplicarán las siguientes normas:

a) Usted nos entregará carta dirigida al establecimiento bancario, Caja de Ahorros o Entidad de financiación, dando la orden oportuna al efecto.
b) La prima se entenderá satisfecha a su vencimiento, salvo que, intentado el cobro dentro del plazo de gracia de un mes a partir de dicha fecha, no existiesen fondos suficientes en la cuenta del obligado al pago.
   En este caso Nosotros le notificaremos que tiene el recibo a su disposición en nuestro domicilio, debiendo Usted satisfacer la prima en dicho domicilio.
   Si Nosotros dejásemos transcurrir el plazo de un mes a partir del vencimiento sin presentar el recibo al cobro, y al hacerlo no existiesen fondos suficientes en la cuenta, deberemos notificarle tal hecho, por carta certificada, o un medio indubitado, concediéndole un nuevo plazo de un mes para que nos comunique la forma en que satisfará su importe. Este plazo se computará desde la recepción de la expresada notificación en el último domicilio que nos ha comunicado.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

## .6. Otras disposiciones

### Subrogación

- Una vez pagada la indemnización, y sin que haya necesidad de ninguna otra cesión, traslado, titulo o mandato, quedamos subrogados en todos los derechos, recursos y acciones que a Usted le correspondan contra todos los autores o responsables del siniestro, y aún contra los Aseguradores, si los hubiere, **hasta el límite de la indemnización**, siendo Usted responsable de los perjuicios que con sus actos u omisiones pueda causarnos en nuestro derecho a subrogación. No podremos, en cambio ejercitar en perjuicio suyo los derechos en que nos hayamos subrogado.
- Salvo que la responsabilidad del siniestro provenga de una actuación dolosa suya, no tendremos derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a su responsabilidad.
- En caso de concurrir Usted y Nosotros frente a Tercero responsable, el recobro obtenido lo repartiremos en proporción a nuestro respectivo interés.

### Extinción y nulidad del contrato

Si durante la vigencia del seguro se produjera la desaparición del interés o del bien asegurado, desde ese momento el contrato de seguro quedará extinguido, teniendo Nosotros derecho a hacer nuestra la prima no consumida.

El contrato será nulo si en el momento de su conclusión no existía el riesgo, había ocurrido el siniestro o no existe interés por parte de Usted a la indemnización del daño.

### Prescripción

Las acciones derivadas del contrato prescriben a los dos años, a contar desde el día en que pudieron ejercitarse, salvo las que se refieren a la garantía Individual de Accidentes, en la que el plazo de prescripción es de cinco años.

## .7. Actualización de primas

En cada prórroga del contrato la prima se determinará, de acuerdo con la tarifa que figure en la nota técnica del ramo, sujeta a control de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda, en base a los siguientes criterios:

- Los cálculos técnico-actuariales, realizados por los especialistas de AXA y basados en las modificaciones de los costes de las indemnizaciones y de los servicios prestados, que garanticen la suficiencia de la tarifa y permitan a AXA seguros satisfacer el conjunto de las obligaciones derivadas de los contratos de seguro y, en particular, constituir las provisiones técnicas adecuadas, de acuerdo con lo dispuesto en el régimen jurídico de ordenación y supervisión de los seguros privados.
- Las características particulares del riesgo, tales como las características constructivas, la ubicación o la antigüedad.
- La experiencia de siniestros del contrato, de tal modo que se corrija la prima al alza o a la baja según la declaración o no de siniestros.

**No se tendrán en cuenta los siniestros:**

- Que no hayan dado lugar al pago de indemnizaciones.
- En los que la responsabilidad esté imputada totalmente a un tercero identificable.

Cuando la actualización anual de la prima suponga un incremento superior al I.P.C., el tomador del seguro tendrá la facultad de resolver el contrato dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha de prórroga del mismo. Esta facultad deberá ejercitarla por escrito en el plazo indicado y producirá sus efectos desde la misma fecha de la prórroga

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

## ¿Necesita nuestros servicios?

### .1.
### Regulación del contrato e información general al tomador

El presente contrato se rige por lo dispuesto en la vigente Ley de Contrato de Seguro (Ley 50/1980, de 8 de octubre; publicada en el B.O.E. de 17 de octubre del mismo año) con todas sus modificaciones.

Toda referencia que en este contrato se haga a la Ley, deberá entenderse realizada a la mencionada en el párrafo anterior.

AXA informa al Tomador del seguro que la legislación aplicable es la española y el organismo de control es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía.

### Legislación aplicable:

- Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
- Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
- Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
- Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
- Si es un seguro obligatorio la normativa aplicable.
- Si hay riesgos extraordinarios del Consorcio R.D.L. 7/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros.
- Y cualquier otra norma que durante la vigencia de esta póliza pueda ser aplicable.

**Solución de conflictos entre las partes:**

De conformidad con lo establecido en Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, los conflictos que puedan surgir entre las partes podrán resolverse, como sigue:

a) El Tomador podrá formular sus reclamaciones por escrito, ante el Servicio de Atención de Quejas y Reclamaciones de la Entidad Aseguradora con dirección: Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid, por correo electrónico: centro.reclamaciones@axa.es, directamente o a través de la página www.axa.es o la web Clientes. Dicho departamento acusará recibo por escrito de las reclamaciones que se les presenten y las resolverá siempre por escrito motivado.
Para seguros contratados en Cataluña y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, podrá dirigirse, además, a la siguiente dirección: Paseo de la Zona Franca 105-107, Torre Ponent (Parque empresarial BCN Fira District), 08038 Barcelona o contactar en el teléfono 900 132 098.
Una vez transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la reclamación, sin que el Servicio de

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

Atención de Quejas y Reclamaciones haya resuelto, o bien una vez que haya sido denegada expresamente la admisión de reclamación o desestimada la petición, podrá acudirse ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante presentación de la queja o reclamación, en soporte papel o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. La reclamación o queja será tramitada de conformidad con el procedimiento previsto en la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los Servicios de Reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Podrá presentar su reclamación en el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en la dirección Paseo de la Castellana, 44 - 28046 - Madrid o en http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/.

b) Por decisión arbitral en los términos de los artículos 57 y 58 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y leyes complementarias; o en los términos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, en materia de libre disposición conforme a derecho y salvo aquellos supuestos en que la legislación de protección de los consumidores y usuarios lo impida (siempre que hubiera acuerdo por ambas partes para someterse a este mecanismo de solución de conflictos), siendo los gastos ocasionados satisfechos por mitad entre Tomador y Asegurador.
c) Por mediación en los términos previstos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación de asuntos civiles y mercantiles.
d) Por los Jueces y Tribunales competentes (siendo Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de seguros el del domicilio del Asegurado).

## .2. Aumento automático de capitales

Con objeto de mantener los capitales de los bienes asegurados debidamente actualizados (incluyendo las nuevas adquisiciones de Enseres) procederemos de la siguiente forma:

**Revalorización de la edificación y de los enseres del inmueble**

La edificación, incluyendo las instalaciones deportivas y piscina si hubiere lugar y el mobiliario, se incrementarán teniendo como base el Índice de Precios de Consumo de la conservación de la vivienda que publica el Instituto Nacional de Estadística (publicado antes del 30 de octubre anterior al vencimiento).

No se revalorizarán de forma automática:

- Capitales de Responsabilidad Civil y Protección Jurídica.
- Capitales de Accidentes de los empleados.
- Rotura maquinaria.
- Franquicias.

**Derechos asociados a la revalorización automática de capitales**
Esta revalorización automática le otorga, además de la elevación del **límite de indemnización** , los siguientes derechos:

**Compensación de capitales para bienes asegurados**
Si en el momento del siniestro existiera un exceso de capital en el Inmueble o los Enseres, se compensarán del eventual capital deficitario. La compensación se efectuará transformando la cuantía de prima del capital excedentario, en capital del epígrafe deficitario.

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

## .3. Procedimiento en caso de siniestro

Usted debe comunicarnos el siniestro a la mayor brevedad, dentro del plazo máximo de siete días. También deberá comunicar cualquier notificación judicial, extrajudicial o administrativa que llegue a su poder o conocimiento y que esté relacionada con el siniestro.

Con ello, la Entidad Aseguradora se podrá poner en contacto con Usted con el fin de iniciar la tramitación de la gestión del siniestro.

En el supuesto de que Usted haya contratado la cobertura/garantía "AXA calidad" desde la Entidad Aseguradora se le remitirá al reparador que se estime conveniente para llevar a cabo la reparación del siniestro; si Usted elige/contrata otro de su confianza ajeno a AXA, la reparación no quedará cubierta por esta Póliza. Idéntica conclusión se predica respecto de aquellos supuestos/garantías en las que se exija que la reparación se efectúe por reparadores propios de AXA (aquellas en las que así se haya hecho constar).

Por el contrario, en el supuesto de que Usted no tenga contratada la cobertura "AXA calidad" y se trate de siniestros en los que expresamente no se condicione la cobertura del siniestro a la contratación de reparadores propios de AXA, ante la recepción de la notificación del acaecimiento de un siniestro, desde la Entidad Aseguradora se le ofrecerá un listado de profesionales/entidades dedicadas a la reparación (ajenos a AXA) que eventualmente pueda contratar, si lo estima oportuno, para la ejecución de la reparación que sea necesaria. Actuación que tiene como único propósito facilitarle la búsqueda de un reparador.

**Sus otras obligaciones en caso de siniestro**

- En un plazo de 5 días después de la notificación, debe usted:
  - Comunicarnos por escrito la relación de los objetos existentes en el momento del siniestro, la de los salvados y la estimación de los daños.
  - Darnos toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro.
- Debe usted conservar los restos y vestigios del siniestro hasta terminada la tasación de daños, salvo en caso de imposibilidad material justificada. Esta obligación no puede, en ningún caso, dar lugar a indemnización especial.
- Le incumbe probar la preexistencia de los objetos. El contenido de la póliza no representará más que una presunción a favor, cuando razonablemente no puedan presentarse pruebas más eficaces.
- En caso de existir varios aseguradores que cubran el mismo riesgo, deberá declarar el siniestro a cada uno de ellos, con indicación del nombre de los demás.
- En el caso en que el siniestro pueda ser considerado como riesgo extraordinario en función de las condiciones establecidas en la "Cláusula de Indemnización de las Pérdidas derivadas de Acontecimientos Extraordinarios acaecidos en España", debe usted remitirse al "procedimiento de actuación en caso de siniestro" establecido en dicha cláusula.
- **En caso de siniestro de Robo, Expoliación, Infidelidad de empleados, Actos de vandalismo,** inmediatamente que tenga conocimiento del mismo, debe denunciar el hecho ante la Policía o Autoridad Local, indicándoles nuestro nombre.
- **En caso de siniestro que dé lugar a reclamación por Responsabilidad Civil,** debe:
  - Adoptar todas las medidas que favorezcan su defensa frente a las reclamaciones de responsabilidad. Asimismo, deberá comunicarnos inmediatamente de su recepción, y a la mayor brevedad posible, cualquier notificación judicial, extrajudicial o administrativa que llegue a su conocimiento y que pueda estar relacionada con el siniestro.
  - Prestarnos la colaboración necesaria para su defensa, puesto que Nosotros actuaremos en su nombre, y otorgarnos los poderes y la asistencia personal que fueren precisos.
  - No aceptar, negociar, admitir o rechazar, sin autorización nuestra, ninguna reclamación relativa a siniestros cubiertos por la presente póliza.
- **En caso de siniestro de la cobertura de Individual de Accidentes,** deberá darnos toda clase de información sobre el siniestro, acompañando certificado médico, expresando las causas del accidente, su naturaleza y sus consecuencias conocidas o presuntas.

0000RPSTALLER0022020260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

## Atención

La falta de declaración del siniestro por su parte nos faculta para reclamarle la indemnización correspondiente a los daños y perjuicios causados, salvo si se prueba que habíamos tenido conocimiento del siniestro por otro medio.

El incumplimiento por su parte del deber de informarnos sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro ocasiona la pérdida de su derecho a la indemnización, en el supuesto que hubiese concurrido dolo o culpa grave.

El incumplimiento por su parte del deber de aminorar las consecuencias del siniestro, no dará derecho a reducir nuestra prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del siniestro y el grado de culpa de usted. Si tal incumplimiento se produjera con intención de perjudicarnos o engañarnos, quedaremos liberados de toda prestación derivada del siniestro.

**Sus obligaciones**

Debe usted facilitarnos, bien a Nosotros, bien a nuestros representantes, el acceso a las propiedades en que haya ocurrido el siniestro, para poder verificar y valorar el origen, extensión y consecuencias del mismo.

**Valoraciones en caso de siniestro**

**Inmueble**

- Si usted ha aceptado el capital propuesto por Nosotros para el inmueble y si el capital asegurado para el inmueble no difiere en más del 10% del valor de dichos bienes, se indemnizará a valor de reconstrucción, sin aplicación de la regla proporcional.
- Si, por el contrario, ha fijado usted el capital del inmueble, en una cantidad inferior a la propuesta por Nosotros, se indemnizará a valor real, en el momento anterior al siniestro y será de aplicación la regla proporcional si procede.

**Enseres**
Si los bienes son irremplazables porque ya no hay en el mercado, no se usan o fabrican ya, se reemplaza por otros bienes de similares prestaciones y calidades.

No procede la sustitución del bien dañado por otro nuevo o repararlo con cargo a la Entidad Aseguradora, si la depreciación por antigüedad o uso es igual o superior al 75% del valor de reposición. La obligación de la Entidad Aseguradora se limita en tal caso, a indemnizar la pérdida real, restando del valor de reposición el correspondiente porcentaje de depreciación.

**Daños en aparatos o sistemas eléctricos**
Se determinará el valor original de la máquina, aparato, equipo o material afectado, mediante aportación de la factura de compra, o, en su defecto, por el valor, según precio del mercado, en la fecha de su compra.

Sobre el valor original determinado como queda expuesto, se aplicará una deducción de valor por vetustez del 10 por 100 por año, o fracción de año, después de su fecha de compra con un máximo del 70 por 100.

**Cristales**
Se valoran en base al precio de reposición, incluyendo los gastos de transporte y colocación de los mismos.

**Rotura de Maquinaria**
La tasación de los daños se efectuará según las siguientes normas:

**Siniestro Parcial**
Si los daños en la maquinaria asegurada pueden ser reparados, Nosotros pagaremos todos los gastos necesarios para dejarla en condiciones de funcionamiento similares a las que tenía inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, deduciendo el valor de los restos. Nosotros abonaremos, igualmente, los gastos de desmontaje y montaje motivados por la reparación, así como los transportes ordinarios y derechos de aduana, si los hubiera.

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

Los costes de cualquier reparación provisional serán a cargo suyo, a menos que constituyan, a la vez, parte de los gastos de la reparación definitiva.

No se harán deducciones en concepto de depreciación respecto a las partes repuestas.

Si a consecuencia de la reparación se produjera un aumento de valor en relación con el que tenía la maquinaria antes del siniestro, se descontará dicho aumento de los gastos de reparación.

Serán a cuenta de Usted, en todo caso, los gastos complementarios que se produzcan por haberse aprovechado la reparación para introducir modificaciones o mejoras o para repasar o hacer otras reparaciones o arreglos en las máquinas.

En caso de que el coste de la reparación fuese igual o superior al 80% del valor real de la máquina o aparato inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, podremos considerarlo como siniestro total.

**Siniestro total**
En caso de destrucción total del objeto asegurado, la indemnización se calculará tomando como base el valor que, según su uso y estado de conservación tuviese en el momento antes del siniestro (incluido: los gastos de transporte, aduana y montaje) y deduciendo el valor de los restos.

**Vehículos en garaje**
La Tasación de los danos se efectuará según las siguientes normas:

**Siniestro parcial**
Se efectuará la reparación sin tener en cuenta la depreciación del mismo. En caso de que el coste de la reparación fuere igual o superior al 80% del valor real del vehículo inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, podremos considerarlo como siniestro total.

**Siniestro total**
A valor real, es decir, deduciendo, al valor de nuevo en el mercado en el momento anterior al siniestro, la diferencia de nuevo a viejo, por su antigüedad, uso y estado de conservación.

**Desacuerdo en la tasación**
Debemos, si no hay acuerdo, dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración de siniestro:

Emprender el procedimiento de peritación, de la manera siguiente:

Designaremos Usted y Nosotros, un perito cada uno, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos.

Si algunos de los dos no hubiéramos hecho esta designación, el otro podrá requerirle en este sentido, debiendo nombrar el perito correspondiente dentro de los 8 días siguientes al requerimiento, a falta de lo cual se entenderá que acepta el dictamen del perito de la otra parte, quedando vinculado por el mismo.

Si los dos peritos así nombrados llegan a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta en la que se harán constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización, según la naturaleza del seguro de que se trate, y la propuesta del importe liquido de la indemnización.

Cuando no haya consenso entre los dos peritos, designaremos Usted y Nosotros un tercer perito, y de no llegar a un acuerdo sobre su nombramiento, la designación se hará por el Juez de Primera Instancia del lugar en que se hallaren los bienes, en acto de jurisdicción voluntaria y por los trámites previstos para la insaculación de peritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso, el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en el de treinta días, a partir de la aceptación de su nombramiento por el perito tercero.

0000RPSTALLER0022020260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

El dictamen de los peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará tanto a Usted como a Nosotros de manera inmediata y en forma indubitada, y vinculará a los dos, salvo que intervenga una impugnación judicial:

- Dentro del plazo de 180 días a partir de la fecha de dicha notificación, si es Usted quien efectúa dicha impugnación.
- Dentro del plazo de 30 días, si somos Nosotros. Si no se impugnan en estos plazos, el dictamen pericial será inatacable.

**¿A quién corresponde pagar los honorarios de peritos?**
Tanto Usted como Nosotros satisfaremos los honorarios de nuestro respectivo perito. Los honorarios del tercer perito se repartirán por partes iguales entre Usted y Nosotros.

**¿A quién corresponde el pago de los gastos de peritación?**
Los gastos que ocasione la tasación pericial se repartirán a partes iguales entre Usted y Nosotros.

**Salvedad importante:**
Si cualquiera de las partes, bien Usted o bien Nosotros, hubiera hecho necesaria la peritación por haber mantenido una valoración del daño manifiestamente desproporcionada, será ella la única que correrá con la totalidad de dichos gastos.

**¿Cómo se determina la indemnización?**

- La suma asegurada de edificio y mobiliario constituye el **límite máximo de la indemnización** que pagaremos, por todos los conceptos, en caso de siniestro.
- El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para Usted.
- Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro.
- Una vez efectuada la tasación de los daños, se determinará la indemnización en base a lo siguiente:
- En el caso de que existan en esta póliza eventos garantizados a primer riesgo, le indemnizaremos los mismos sin tener en cuenta la regla proporcional establecida en los párrafos anteriores.
- Si, en cambio, la suma asegurada es superior al valor del interés, no podrá nunca la indemnización superar el daño efectivamente causado.
- Si existen varios seguros sobre los mismos objetos y riesgos, declarados conforme a lo estipulado anteriormente (ver punto: "el siniestro: su tramitación"), Nosotros contribuiremos a la indemnización y a los gastos de tasación a prorrata de la suma que asegure.
- Si por dolo hubiera omitido esta declaración, no estaremos obligados al pago de la indemnización

**Nuestras obligaciones en caso de siniestro**
Estamos obligados a satisfacerle la indemnización de sus daños al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y el importe de los daños que resulten del mismo.

- Reconstrucción efectiva en el mismo emplazamiento. Inmueble

La reconstrucción del edificio deberá efectuarse en el mismo emplazamiento, sin ninguna modificación importante; en caso contrario la indemnización se efectuará teniendo en cuenta la depreciación por uso.

Sin embargo, si por imperativo legal la reconstrucción debe efectuarse en otro lugar, será de aplicación el valor de reconstrucción si efectivamente se efectuase la reconstrucción.
El importe de la diferencia entre la indemnización a valor de reconstrucción o reposición y el correspondiente a "valor real", no se pagará hasta después de la reconstrucción o reemplazo de los bienes destruidos.

No obstante, Nosotros entregaremos cantidades a cuenta, a medida que se realicen los trabajos de reconstrucción o se repongan los bienes destruidos, siempre que Usted lo solicite y aporte los justificantes necesarios.

**¿En qué plazo debemos indemnizarle?**

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

- Si la fijación de los daños se hizo por arreglo amistoso, debemos pagarle la suma convenida en el plazo máximo de cinco días desde que firmamos el acuerdo.
- Si la fijación de los daños se hizo por acuerdo de peritos, debemos abonarle el importe señalado por aquellos en un plazo de cinco días a partir del momento en que ambas partes hayan consentido y aceptado el acuerdo pericial, con el que el mismo devendrá inatacable.
- La Entidad Aseguradora está obligada a satisfacer la indemnización (como regla general) mediante pago directo de la indemnización al tomador/asegurado o mediante el pago de la factura que expida al tomador/asegurado el reparador que éste haya contratado hasta **el límite del importe de la indemnización que**, en su caso, corresponda; o a efectuar la reparación o la reposición, si es posible y Usted lo consiente al término de las investigaciones y peritaciones.
- En cualquier supuesto, Nosotros deberemos efectuar, dentro de los cuarenta días, a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de lo que podamos deber, según las circunstancias por Nosotros conocidas.
- Si el dictamen de los peritos fuera impugnado, le abonaremos, dentro de los cinco días siguientes a la impugnación, el importe mínimo anteriormente indicado.
- Si en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro no hubiéramos satisfecho la indemnización, mediante pago o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, o bien el plazo de cuarenta días, desde la recepción de la declaración del siniestro, no hubiéramos procedido al pago del importe mínimo, por causa no justificada o que nos fuere imputable, la indemnización o el importe mínimo se incrementará con el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50%.
- No obstante, transcurrido dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20%.
- La indemnización podrá ser sustituida por la reparación o la reposición del objeto siniestrado, cuando la naturaleza del seguro lo permita y Usted lo consienta.
- Podremos exigirle, antes de proceder al pago de la indemnización, certificación acreditativa de que los bienes siniestrados estén libres de cargas.

## Liquidación de franquicias

Si la tramitación del siniestro estuviera sujeto a la aplicación de franquicia, Nosotros liquidaremos el mismo en los siguientes términos y condiciones:

- **Si reparamos los daños causados por el siniestro.**

Una vez Nosotros hayamos realizado la reparación total de los daños, procederemos previo consentimiento, a efectuar el cargo de la franquicia pactada en la Entidad Financiera que Usted tiene designada para atender los recibos de prima de la póliza, o bien, en la que designe expresamente en su defecto.

- **Si no reparamos los daños causados por el siniestro**.

Una vez Nosotros hayamos tasado los daños, deduciremos del importe correspondiente, la cuantía de franquicia pactada, siendo la indemnización resultante abonada mediante transferencia bancaria en la Entidad Financiera que Usted tiene designada para atender los recibos de prima de la póliza, o bien, en la que designe expresamente en su defecto.

**¿Qué ocurre cuando son recuperados los objetos robados?**

- Si son recuperados antes del pago de la indemnización, deberá Usted recibirlos, salvo pacto expreso en contrario en la póliza.
- Si son recuperados después del pago mencionado anteriormente, tiene Usted la facultad de readquirirlos, restituyéndonos la indemnización a que por los mismos tuvo derecho.

0000RPSTALLER0022020260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

## .4. Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios en seguros con coberturas combinadas de daños a personas y en bienes y de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.
Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España, y que afecten a riesgos en ella situados y, en el caso de daños a las personas, también los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

**Resumen de las normas legales**

**1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos**

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.
Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

**2. Riesgos excluidos**

**a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.**
**b) Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.**
**c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de mantenimiento.**
**d) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.**
**e) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. No obstante lo anterior,**

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

**sí se entenderán incluidos todos los daños directos ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalación.**

**f) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes ordinarios.**

**g) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.**

**h) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.**

**i) Los causados por mala fe del asegurado.**

**j) Los derivados de siniestros por fenómenos naturales que causen daños a los bienes o pérdidas pecuniarias cuando la fecha de emisión de la póliza o de efecto, si fuera posterior, no preceda en siete días naturales a aquél en que ha ocurrido el siniestro, salvo que quede demostrada la imposibilidad de contratación anterior del seguro por inexistencia de interés asegurable. Este período de carencia no se aplicará en el caso de reemplazo o sustitución de la póliza, en la misma u otra entidad, sin solución de continuidad, salvo en la parte que fuera objeto de aumento o nueva cobertura. Tampoco se aplicará para la parte de los capitales asegurados que resulte de la revalorización automática prevista en la póliza.**

**k) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.**

**l) En el caso de los daños a los bienes, los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de las pérdidas pecuniarias delimitadas como indemnizables en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. En particular, no quedan comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como consecuencia de corte o alteración en el suministro exterior de energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oil, gasoil, u otros fluidos, ni cualesquiera otros daños o pérdidas indirectas distintas de las citadas en el párrafo anterior, aunque estas alteraciones se deriven de una causa incluida en la cobertura de riesgos extraordinarios.**

**m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".**

n) **En el caso de la responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, los daños personales derivados de esta cobertura.**

**3. Franquicia**

**I. La franquicia a cargo del asegurado será:**

a) En el caso de daños directos, en los seguros contra daños en las cosas la franquicia a cargo del asegurado será de un siete por ciento de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro. No obstante, no se efectuará deducción alguna por franquicia a los daños que afecten a viviendas, a comunidades de propietarios de viviendas, ni a vehículos que estén asegurados por póliza de seguro de automóviles.

b) En el caso de pérdidas pecuniarias diversas, la franquicia a cargo del asegurado será la misma prevista en la póliza, en tiempo o en cuantía, para daños que sean consecuencia de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la cobertura de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios, se aplicarán las previstas para la cobertura principal.

c) Cuando en una póliza se establezca una franquicia combinada para daños y pérdida de beneficios, por el Consorcio de Compensación de Seguros se liquidarán los daños materiales con deducción de la franquicia que corresponda por aplicación de lo previsto en el apartado a) anterior, y la pérdida de beneficios producida con deducción de la franquicia establecida en la póliza para la cobertura principal, minorada en la franquicia aplicada en la liquidación de los daños materiales.

**II. En los seguros de personas no se efectuará deducción por franquicia.**

0000RPSTALLER0022020260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

**4. Extensión de la cobertura**

1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes o personas, así como las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios.

2. No obstante lo anterior:

a) En las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará la totalidad del interés asegurable aunque la póliza ordinaria sólo lo haga parcialmente.
b) Cuando los vehículos únicamente cuenten con una póliza de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará el valor del vehículo en el estado en que se encuentre en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro según precios de compra de general aceptación en el mercado.
c) En las pólizas de seguro de vida que de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

**Comunicación de daños al Consorcio de Compensación de Seguros**

1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se gestionara el seguro.

2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:

- Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (900 222 665 o 952 367 042).
- A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.

4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

## Cláusula firma electrónica y comunicaciones electrónicas

**Información Firma electrónica**

La Entidad Aseguradora podrá poner a disposición del tomador, sistemas de firma electrónica reconocida y/o avanzada para su uso en la suscripción del presente contrato de seguro, así como para la celebración de las operaciones posteriores que se encuentren disponibles por vía electrónica.

En caso de disposición y uso de los sistemas de firma electrónica reconocida y/o avanzada, ambas partes convienen la perfección del presente contrato o cualquier otra operación posterior disponible por esta vía. El proceso de firma electrónica reconocida y/o avanzada, podrá consistir en la asignación de los correspondientes elementos de

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

seguridad, tales como claves, códigos u otro tipo de elemento que permita la identificación del firmante, así como se llevará a cabo con la intervención de un Tercero de Confianza conforme a la normativa aplicable.

Para la correcta gestión del proceso de firma electrónica, el tomador que utilice estos medios de firma, autoriza expresamente a la Entidad Aseguradora la puesta a disposición al Tercero de Confianza, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono móvil declarado, con la única finalidad de posibilitar la generación y el envío de las claves identificativas necesaria para la ejecución de la firma electrónica, así como para el envío de la documentación objeto de firma y/o vinculada a la relación contractual.

En este sentido, ambas partes, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, reconocen la plena validez de los contratos y operaciones firmadas utilizando sistemas de firma electrónica equiparando su validez a todos los efectos a los contratos y operaciones celebradas mediante firma manuscrita.

El tomador declara que los datos facilitados a lo largo del proceso de contratación y firma son veraces, ciertos y completos y se obliga a notificar a la Entidad Aseguradora cualquier modificación o cambio de los mismos respondiendo de los daños o perjuicios que pudiera causar a la Entidad Aseguradora o a terceros la falta de veracidad de los mismos.

En caso de personas jurídicas, el firmante declara que cuenta con plenos poderes y capacidad de representación suficiente para poder contratar en nombre de la entidad tomadora. Así mismo declara que los datos facilitados a lo largo del proceso son veraces, ciertos y completos y se obliga a notificar a la Entidad Aseguradora cualquier modificación o cambio de los mismos respondiendo de los daños o perjuicios que pudiera causar a Entidad Aseguradora o a terceros la falta de veracidad de los mismos. Por su parte la entidad tomadora informará a la Entidad Aseguradora de cualquier cambio que se produzca en la figura del representante legal para la correcta gestión de la póliza.

**Información sobre las comunicaciones electrónicas**

La Entidad Aseguradora podrá poner a disposición del tomador en su espacio privado de la Web Cliente, la documentación contractual e informaciones periódicas en soporte duradero, sin perjuicio de que en cualquier momento de la relación contractual el tomador pueda solicitar dicha información en soporte papel a la Entidad Aseguradora.

La Entidad Aseguradora podrá dirigirse al tomador por medios de comunicación electrónicos tales como el correo electrónico, teléfono móvil, web privada de clientes, etc. para la recepción de aquellas comunicaciones y notificaciones relativas a la gestión e información del presente contrato como es el caso de los avisos de renovación de las próximas anualidades, así como cualquier otra modificación sobre su póliza, información periódica, etc. sin perjuicio de que en cualquier momento de la relación contractual el tomador pueda solicitar esta información en soporte papel a la Entidad Aseguradora.

Dichas comunicaciones podrán ser remitidas mediante un sistema de comunicaciones electrónicas certificadas con validez legal y plena eficacia jurídica, que en su caso, contará con la intervención de un Tercero de Confianza en los términos establecidos en la normativa aplicable y se considerarán recibidas desde el momento de su recepción por el tomador y/o puesta a disposición por la Entidad Aseguradora por los medios descritos.

Las comunicaciones o notificaciones realizadas por estos medios se podrán solicitar por el tomador en soporte papel o en cualquier otro duradero que se encuentre disponible, a través de los medios habituales de contacto con la Compañía.

El tomador se obliga a notificar a la Entidad Aseguradora cualquier modificación o cambio de los datos facilitados para recibir comunicaciones electrónicas no comerciales respondiendo de los daños o perjuicios que pudiera causar a la Entidad Aseguradora o a terceros la falta de veracidad de los mismos.

En cualquier momento de la relación contractual y en virtud del derecho normativamente conferido, el tomador podrá solicitar la modificación de la técnica de comunicación a distancia inicialmente establecida, siempre que dicha modificación sea técnicamente posible y preceptiva legalmente para la Entidad Aseguradora.

**Información sobre comunicaciones telefónicas**

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

La Entidad Aseguradora podrá grabar las conversaciones que mantenga con los tomadores, asegurados, personas de contacto o cualquier otra persona que llame a los teléfonos de la Compañía. Estas grabaciones se podrán utilizar como medio de prueba en cualquier reclamación que se pueda plantear entre ambas partes, así como para comprobar la calidad de los servicios prestados por la compañía aseguradora.

En su caso, el tomador de la póliza informará a los usuarios del seguro, de que la Entidad Aseguradora podrá grabar conversaciones telefónicas con dichos fines. El interlocutor de la llamada podrá solicitar a la Compañía que le facilite copia del contenido de estas conversaciones que se hubieran grabado entre ambos.

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

## Tratamiento de datos de carácter personal

**Responsable del tratamiento**

Le informamos de que sus datos personales serán tratados por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros (en adelante, AXA o la Entidad) como responsable del tratamiento, con domicilio social en C/Monseñor Palmer nº1, 07014, Palma de Mallorca, España.

Para velar por el leal y transparente tratamiento de sus datos personales, AXA cuenta con un Delegado de Protección de Datos, con quién podrá contactar en DPOAXA@axa.es

**Finalidades y bases de legitimación del tratamiento**

El tratamiento de sus datos personales se realizará con las siguientes finalidades:

Formalización y gestión de la póliza de seguros, y, en caso de ocurrencia de un evento objeto de cobertura, para la peritación y liquidación del mismo, la gestión del reaseguro y la gestión de quejas y reclamaciones.

- Todos los datos que facilite en la contratación y a lo largo de su relación con AXA, incluidos los datos de salud para gestionar los posibles eventos objeto de cobertura, son necesarios para la formalización y gestión de tu contrato de seguro y los servicios asociados.

  La base legitimadora es la gestión y formalización del contrato de seguro solicitado y del que usted es parte integrante (artículo 6.1.b RGPD).
  Así como, el cumplimiento de obligaciones legales, conforme al artículo 6.1.c.del RGPD y el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en conexión con la propia normativa del sector asegurador, Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Realizar las valoraciones, selecciones, comprobaciones y tarificaciones de riesgo para el cálculo de la prima de su póliza de seguro.

- La base de legitimación es la aplicación de medidas contractuales, a petición de usted (artículo 6.1.b RGPD) y el cumplimiento de obligaciones legales, conforme al artículo 6.1.c RGPD y el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en conexión con la propia normativa del sector asegurador, Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro que impone a las compañías aseguradoras la obtención de la información necesaria para la valoración del riesgo y determinación de la prima.

  Este proceso de tarificación y valoración del riesgo se podrá llevar a cabo mediante procesos automatizados, incluida la elaboración de perfiles, y mediante un análisis de técnica estadístico-actuarial que determine su perfil de riesgo. Si bien, en los supuestos en los que utilicemos procesos automatizados, usted tendrá derecho a: obtener intervención de una persona de AXA para evaluar su situación, expresar su punto de vista e interponer una reclamación cuando no esté conforme. Igualmente, AXA comprueba periódicamente los métodos para el cálculo de la prima de los seguros que ofrece a los interesados a fin de garantizar que siguen siendo justos, efectivos e imparciales. Sobre esta información, aplicaremos un algoritmo que nos indicará el riesgo asociado a su seguro.

- Adicionalmente, podremos consultar la información que conste en nuestras Bases de Datos y de las del resto de entidades del Grupo AXA en base al interés legítimo de AXA, para realizar las comprobaciones que nos permitan determinar el riesgo en relación con la información aportada por usted, la derivada de relaciones previas con las distintas entidades del Grupo AXA, y el producto solicitado.

- Igualmente, AXA consulta la información que conste en nuestras Bases de Datos y de las del resto de entidades del Grupo AXA, sobre datos identificativos y socioeconómicos, en base al interés legítimo de AXA, con el fin de mantener en todo momento sus datos actualizados y velar por la exactitud de los mismos, preservando la calidad necesaria derivada de relaciones previas con las distintas entidades del Grupo AXA y el producto contratado.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

Llevar a cabo las pertinentes verificaciones y comprobaciones que permitan evaluar el posible fraude en el momento contractual de la póliza, así como para evaluar su solvencia.

- La base de legitimación es el cumplimiento de obligaciones legales, conforme al artículo 6.1.c RGPD y el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en conexión con la propia normativa del sector asegurador, Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y para evitar perjuicios y consecuencias negativas para usted se han adoptado medidas técnicas y organizativas para reforzar la confidencialidad y seguridad de esta información y el cumplimiento de una obligación legal, en particular, los artículos 66 y 100 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras; así como con la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; en relación con la identificación, medición y valoración del riesgo, así como la prevención del fraude.

- Para ello, y de acuerdo con las políticas internas de AXA, se realizan análisis de la prexistencia de impagos o actividades irregulares, tanto en relación con la Compañía como con otras entidades (a través de la consulta de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude).

- Adicionalmente, en relación con la base anterior, AXA se encuentra amparada en el interés legítimo para prevenir el fraude y evitar prácticas anómalas que puedan provocar perjuicios económicos o reputacionales.

Elaboración de perfiles con fines actuariales y de análisis de mercado.

- La base de legitimación es la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras ("LOSSEAR") y la ejecución del contrato de seguro AXA podrá consultar ficheros comunes amparados en códigos de conducta del sector asegurador para la elaboración de perfiles con fines estadístico-actuariales necesarios para la determinación del riesgo y de la prima del contrato de seguro, tanto en el momento previo a su contratación como durante la vigencia del mismo, en atención a sus nuevas circunstancias personales o al cambio de la base técnica actuariales

Realización de encuestas de calidad u opinión.

- La base de legitimación es el interés legítimo para controlar la calidad de los servicios y evaluar la satisfacción de sus clientes, AXA podrá dirigirse a usted, por cualquier medio o canal que usted nos haya autorizado, para solicitarle su valoración sobre los productos y servicios ofertados y/o adquiridos y la realización de análisis de esta información para la mejora de los servicios.

  **Este tratamiento responde a la necesidad de adaptar su operativa y los productos y servicios ofertados a las preferencias y expectativas de usted con el compromiso de aumentar la calidad del servicio prestado, para lo que es necesario conocer su opinión.**

  **En cualquier momento, usted podrá rechazar dar su valoración, así como comunicar su oposición a ser contactado con esta finalidad.**

Envío de información o publicidad, ofertas y promociones, obsequios y campañas de fidelización, o cualesquiera otras actuaciones con carácter comercial (incluida la elaboración de un perfil comercial para tal fin), a través de correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes, acerca de nuestros productos y servicios aseguradores propios, así como aseguradores y financieros de las entidades AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, AXA Pensiones S.A., EGFP, Bidepensión EPSV y Winterthur EPSV. El envío de las comunicaciones comerciales podrá realizarse incluso una vez finalizada la relación comercial si así lo autoriza.

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

- La base de legitimación es el interés legítimo de AXA para el envío de comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes, en este sentido, la propia Ley de Sociedad de Servicios de Información (en adelante, la "LSSI") permite al prestador el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.
  En todo momento, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos para esta finalidad, de forma gratuita, y en cada comunicación electrónica realizada, usted podrá darse de baja para dejar de recibir este tipo de comunicaciones. Así mismo, el apartado "Derechos" de la presente Política se describe el modo de solicitar la baja de este tipo de comunicaciones.

- Igualmente, AXA en base al interés legítimo al amparo del artículo 6.1.f del RGPD, para lo que se ha realizado una ponderación de los derechos fundamentales del interesado (derecho a la protección de datos personales, derecho al honor y a la intimidad personal y familiar) y el propio interés legítimo de AXA, concluyendo que tales derechos no quedan afectados; consideramos además que, como cliente, tiene una expectativa razonable para que le enviemos información comercial que puede ser de interés para usted, en base a su perfil de cliente, sin que con ello se produzca una actuación invasiva de sus derechos e intereses. Se procede a la elaboración de un perfil basado en sus características personales (como sexo, edad o datos socioeconómicos) y la información obtenida de sus acciones como usuario y, especialmente, la adquisición de productos. La información relativa a su perfil será tratada de forma segura y confidencial, siendo procesados únicamente en los sistemas que analizan la información obtenida de forma automatizada.
  Por otra parte, usted podrá, en cualquier momento, manifestar su voluntad de no ser objeto del presente tratamiento, ejercitando su derecho de oponerse al mismo.

Elaboración de un perfil sobre usted, con fines analíticos, relacionados con los procesos de negocio de AXA, a partir de la información proporcionada en el marco del proyecto de seguro. Este proceso nos permite conocer su comportamiento de navegación, previa aceptación de la Política de Cookies, comunicarle, en base a su perfil de usuario, las ofertas que mejor pueden adaptarse a usted, así como, disponer de nuevas variables de tarificación que pudieran inferirse de sus hábitos de compra y consumo para poner en su conocimiento nuevos servicios o coberturas vinculados al producto suscrito por usted, incluyendo, para este último fin, datos e información proporcionada por terceros.

- La base de legitimación es el consentimiento otorgado por usted, permitiendo que AXA procederá a la elaboración de su perfil basado en sus características personales, información de su navegación, la información obtenida referente a sus necesidades o preferencias manifestadas por usted en la adquisición de los productos e información obtenida de terceros, según sus hábitos de consumo.

- Esta finalidad responde a la necesidad, en función de los análisis realizados, de otorgarle una gestión del producto solicitado más ajustada a sus necesidades reales, incluyendo una mejor tarificación y propuesta de servicios vinculados al producto suscrito. La información relativa a su perfil será tratada de forma segura y confidencial, siendo procesados únicamente en los sistemas que analizan la información obtenida de forma automatizada. Por otra parte, usted podrá, en cualquier momento, manifestar su voluntad de no ser objeto del presente tratamiento, ejercitando su derecho de oponerse al mismo.

**Categoría de los datos**

Desde AXA trataremos las siguientes categorías de datos para alcanzar las finalidades dispuestas a lo largo de esta Política de Privacidad.

- **Datos facilitados directamente por usted:**

Toda la información contenida en las categorías de datos expuestas se encuentra detallada a lo largo del proceso de tarificación y contratación:

- Datos identificativos.
- Datos de contacto.
- Datos socio-demográficos.
- Datos socio-culturales.
- Datos sobre su estado de salud durante la vigencia de su contrato de seguro, AXA podrá tratar esta tipología de datos para la correcta gestión de su póliza.

0000RPSTALLER0022020260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

- **Datos facilitados por usted en otros canales o vías:**
  - Datos sobre comportamiento e interacción entre las partes:
    - Datos de redes sociales que usted hubiera facilitado directamente a AXA.
    - Datos de navegación en la web o aplicaciones móviles a través de cookie u otros dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos: información recabada de la navegación que realice en las mismas, en el caso de que haya aceptado el uso de cookies y tecnologías similares en sus dispositivos.
    - Datos sobre la interacción y el comportamiento del cliente con la compañía: respuestas a encuestas de calidad, quejas y recomendaciones.
    - Datos sobre las transacciones del cliente que revelan información sobre las transacciones financieras, el historial de los productos y servicios.

- **Datos derivados de la relación entre AXA y usted y extraída de fuentes de terceros:**
  - Datos financieros y de situación crediticia: Información recabada de ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito.
  - Datos de ficheros amparados en códigos tipo del sector asegurador.

**Destinatarios de los datos**

Los datos personales no serán transmitidos a terceros, salvo en los siguientes supuestos:

- Otras entidades aseguradoras y reaseguradoras para la ejecución y gestión del contrato de coaseguro y reaseguro.
- Prestadores de servicios profesionales, como por ejemplo peritos, así como otros prestadores de servicios tecnológicos, proveedores de bases de datos, y de servicios derivados de la relación contractual, cuando sea necesario para el cumplimiento del contrato de seguro.
- A los organismos públicos o privados relacionados con el sector asegurador con fines estadístico-actuariales y de prevención del fraude, para la selección de riesgos y para la liquidación de prestaciones.
- Para los productos de Comercio, Oficinas y Comunidades: igualmente, AXA, de conformidad con la habilitación legal contenida en la LOSSEAR, podrá ceder sus datos a los sistemas amparados en códigos tipo del sector asegurador, además de al siguiente sistema creado con las Entidades Aseguradoras a través de la asociación empresarial UNESPA:
  - AXA comunicará los datos de siniestralidad relacionados con su seguro y/o su siniestro al Sistema de Información de prevención del fraude en seguros de ramos diversos, entre los que está el seguro contratado por Ud. o el siniestro en que se ha visto Ud. implicado, teniendo la condición de corresponsable del tratamiento del mencionado Sistema. Su finalidad es la prevención y detección del fraude, bien previniendo a la entidad aseguradora una vez emitida la póliza, bien detectando el fraude ya cometido en los siniestros declarados. Asimismo, su finalidad será cooperar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al facilitar la investigación de posibles delitos de robo y estafa, entre otros, relacionados con los bienes asegurados. Para el ejercicio de derechos de protección de datos puede dirigirse a TIREA, Ctra. Las Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID. Podrá encontrar el resto de información de protección de datos en las webs de UNESPA (www.unespa.es ) y TIREA (www.tirea.es).

**Transferencias internacionales**

Le informamos que AXA tiene aprobadas unas Normas Corporativas Vinculantes, se trata de un estándar reconocido internacionalmente que proporciona una adecuada protección en la gestión de los datos de carácter personal en el ámbito de una compañía multinacional. Estas normas han sido aprobadas por 16 autoridades de protección de datos europeas, entre ellas la Agencia Española de Protección de Datos. De una forma más concreta, en dichas normas se establecen unas medidas similares para la protección de datos personales obtenidos en el curso del negocio cuando dichos datos deban transferirse dentro de las compañías del Grupo. Asimismo, en AXA se han adoptado unos compromisos en materia de protección de datos.

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

Sus datos personales podrán ser comunicados a destinatarios ubicados en países fuera del Espacio Económico Europeo, incluyendo países que no proporcionan un nivel de protección de datos equivalente al de la Unión. Sin embargo, en estos casos, los mismos serán tratados con escrupuloso cumplimiento de la legislación europea y española y, asimismo, se implementarán las garantías que le indicamos a continuación:

| Categoría de destinatario | País | Garantía |
|---|---|---|
| Entidades del Grupo AXA por ejemplo, AXA Business Services Pvt. Ltd. | India | Normas Corporativas Vinculantes |
| Prestadores de servicios tecnológicos y de marketing | EEUU | Cláusulas Contractuales Tipo, adoptadas por la Comisión Europea el 4 de junio de 2021 (Texto pertinente a efectos del EEE) (2021/914/UE).<br>*Puede consultarlas en la siguiente URL: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80739* |

**Derechos del titular de los datos**

Como titular de los datos, y en cualquier momento, usted tiene derecho a dirigirse a AXA, Ejercicio derechos de privacidad – Atención Cliente, calle Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid o a la dirección de email buzon.lopd@axa.es, para ejercer los siguientes derechos:

- Derecho de Acceso

Usted tiene derecho a que AXA, le informe sobre si está tratando o no sus datos personales y, en tal caso, poder acceder a dichos datos y recibir información sobre los fines para los que son tratados, las categorías de datos afectados por el tratamiento, los destinatarios a los que se comunicaron sus datos personales y el plazo previsto de conservación de los datos, entre otra información.

- Derecho de Rectificación y Supresión

Usted tiene derecho a solicitar la supresión de datos personales siempre que se cumplan los requisitos legales de aplicación, y la rectificación de los datos inexactos que le conciernan cuando, entre otros motivos, éstos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

- Derecho a la limitación del tratamiento

En determinadas circunstancias (por ejemplo, en caso de que el solicitante impugne la exactitud de sus datos, mientras se verifica la exactitud de los mismos), usted puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, siendo estos únicamente tratados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

- Derecho de revocación del consentimiento

También tiene derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento.

- Derecho de oposición total o parcial al tratamiento.

Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento en cualquier momento., por motivos relacionados con su situación particular, en caso de que el tratamiento esté basado en nuestro interés legítimo o en el interés legítimo de un tercero (incluyendo el tratamiento que tenga por objeto la mercadotecnia directa y la elaboración de los correspondientes perfilados). En este caso, AXA, cesará en el tratamiento, salvo acreditación de motivos legítimos.

- Derecho a la portabilidad de sus datos

Usted tiene derecho a recibir los datos personales que haya facilitado a AXA, en un formato estructurado, común y de lectura mecánica, y a poder transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que el responsable al que se los hubiera facilitado se lo impida, en los supuestos legalmente previstos a estos efectos.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

- Decisiones individuales automatizadas

Asimismo, además de los derechos mencionados en el contexto de aquellos tratamientos que impliquen la adopción de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, usted tiene derecho a obtener intervención humana por parte de AXA, y a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.

- Otros

Igualmente, cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, tendrá derecho a ser informado sobre cómo se puede acceder u obtener copia de las garantías adecuadas relativas a la transferencia.
Para cualquier duda o cuestión adicional sobre el ejercicio de sus derechos o, en general, sobre el tratamiento de sus datos personales, puede contactar con nuestro Delegado de Protección de datos en DPOAXA@axa.es

Finalmente, usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control nacional (Agencia española de Protección de Datos en C/Jorge Juan, 6. 28001- Madrid o tfno. 912663517) o autonómica respectiva.

**Procedencia de los datos**

Junto a la información que usted nos proporciona directamente (por ejemplo, a través de formularios, solicitud de la póliza, etc.), obtendremos información sobre sus hábitos de navegación en caso de que usted consienta. Además, accederemos a ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito para obtener información sobre su solvencia. Igualmente, consultaremos ficheros amparados en códigos tipo del sector asegurador con finalidades de evaluación de riesgo y prevención de fraude.

En caso de que los datos facilitados se refieran a otras personas físicas distintas del Tomador/Asegurado, el asegurado manifiesta de forma expresa haber informado y obtenido el consentimiento previo de aquéllas para el tratamiento de sus datos de acuerdo con las finalidades previstas en la póliza.

**Tiempo de conservación de los datos**

AXA, conservará sus datos un máximo de 10 años, a contar desde la anulación de la póliza o la última gestión del siniestro, de acuerdo con el plazo aplicable en función de las distintas normativas vigentes en materia de contrato de Seguro. Todo ello sin perjuicio de que dicho plazo pueda ampliarse cuando usted así lo autorice expresamente o existan tratamientos particulares derivados de la relación contractual que sigan vigentes con posterioridad a dicho plazo.

**CONSENTIMIENTOS**

Puede autorizar o denegar el tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas a continuación, marcando una “X” en cada una de las casillas:

☐ No deseo que AXA me informe, por correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes, acerca de productos y servicios aseguradores propios o de Entidades del Grupo AXA ajustados a mi perfil de cliente según los datos derivados del servicio prestado propios y elabore, en su caso, perfiles comerciales para el envío de dichas comunicaciones.

☐ Consiento que AXA realice elaboración de perfiles basados en mis características socio-culturales, en mi comportamiento de navegación, en mis necesidades o preferencias y hábitos de consumo manifestadas en la adquisición de los productos, así como, en la información obtenida de terceros, con fines analíticos para la personalización de productos y servicios aseguradores que AXA pueda ofrecerme.

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

En prueba de conformidad y autorización: Madrid a 02/03/2026

AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros.

El Tomador
VIRODA INVERSIONES SLU

0000RPSTALLER0022026030513:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

# Comunidad Integral

0000RPSTALLER00220260305.13:39.PIPENODEHTTP2/2377B2/36.PAPYRUS

**Grupo AXA**
AXA Seguros Generales,
S.A. de Seguros y Reaseguros.
C/Monseñor Palmer, 1
07014 Palma de Mallorca (Illes Balears)
Teléfono: 900 90 90 14
www.axa.es

paralimpicos